# Congreso Monitor

Informe de Investigación:
Estructura, Poder Ejecutivo, Marco Legal
y Patrones Históricos del Congreso Nacional de Chile

Proyecto de monitoreo legislativo para la detección de deriva autoritaria

Febrero 2026

# Tabla de Contenidos


## Fase 1: Estructura Institucional

1. Estructura Bicameral (Cámara de Diputados y Senado)
2. El Proceso de Formación de la Ley
3. Sistema de Comisiones
4. Actores Institucionales Clave
5. Mecánica de las Sesiones
6. Consideraciones para el Monitoreo

## Fase 2: Poder Ejecutivo sobre la Legislación

1. Iniciativa Legislativa Presidencial
2. El Sistema de Urgencias
3. Veto Presidencial
4. Legislatura Extraordinaria
5. Legislación Delegada (DFL, Decretos Supremos)
6. Estados de Excepción Constitucional
7. Otros Mecanismos de Influencia Ejecutiva
8. Mapa de Herramientas Ejecutivas
9. Indicadores de Alerta

## Fase 3: Marco Jurídico

1. Constitución Política de la República

2. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918

3. Reglamentos Internos

4. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)

5. Tribunal Constitucional

6. Contraloría General de la República

7. Transparencia y Acceso a la Información

8. Implicancias para el Monitoreo

## Fase 4: Patrones Históricos y Contexto Comparado

1. Precedente Histórico Chileno

2. Patrones de Abuso de Urgencias

3. Casos Comparados en América Latina

4. Indicadores desde la Ciencia Política

5. Marco de Monitoreo para Chile

## Bibliografía

Fuentes oficiales, portales de datos, ciencia política, índices democráticos

# Estructura Institucional del Congreso Nacional de Chile

Documento de investigación para el proyecto de monitoreo del Congreso orientado a la detección de deriva autoritaria. Este documento cubre la arquitectura institucional completa del Congreso Nacional.

## 1. Estructura Bicameral

El Congreso Nacional de Chile es un órgano bicameral compuesto por la **Cámara de Diputadas y Diputados** y el **Senado** (art. 46 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR). Ambas cámaras concurren a la formación de las leyes y tienen atribuciones exclusivas diferenciadas.

### 1.1 Cámara de Diputadas y Diputados

- **Composición**: 155 diputados/as (art. 47 CPR).
- **Distritos**: 28 distritos electorales, definidos por la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Cada distrito elige entre 3 y 8 diputados según su población.
- **Duración del mandato**: 4 años, pudiendo ser reelegidos/as consecutivamente por un máximo de dos períodos adicionales (límite de 12 años consecutivos), conforme a la reforma constitucional introducida por la Ley 21.238 de 2020.
- **Sistema electoral**: Representación proporcional con el método D'Hondt, aplicado dentro de cada distrito. La reforma electoral de 2015 (Ley 20.840, "fin del binominal") reemplazó el anterior sistema binominal por el actual sistema proporcional inclusivo.
- **Requisitos para ser elegido/a** (art. 48 CPR):
- Ser ciudadano/a con derecho a sufragio.
- Tener cumplidos 21 años de edad al día de la elección.
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente.
- Tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años, contados hacia atrás desde el día de la elección.

### 1.1.1 Atribuciones exclusivas de la Cámara (art. 52 CPR)

Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados son fundamentales para el monitoreo de deriva autoritaria:

1. **Fiscalización de los actos del Gobierno**: La Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes. El Presidente de la República debe dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda dentro de treinta días. Esta función no genera responsabilidad política directa, pero tiene relevancia como mecanismo de control.

2. **Citación a Ministros de Estado (interpelación)**: Cualquier diputado/a, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes, puede citar a un/a Ministro/a de Estado para que responda preguntas. La interpelación puede ejercerse hasta tres veces por año respecto del mismo Ministro y no puede haber más de una citación vigente al mismo tiempo.

3. **Comisiones investigadoras**: A petición de no menos de dos quintos de los diputados en ejercicio, la Cámara puede crear comisiones especiales investigadoras para reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. Los Ministros de Estado, funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado están obligados a comparecer y suministrar los antecedentes que se les soliciten. Esta es una herramienta central para detectar abusos del poder ejecutivo.

4. **Acusación constitucional**: La Cámara puede declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales contra:

5. El Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes (requiere mayoría de los diputados en ejercicio).
6. Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
7. Magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes.
8. Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.
9. Intendentes, gobernadores y autoridades designadas por el Presidente de la República, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación contra el Presidente requiere la mayoría de los diputados en ejercicio; las demás, la mayoría de los diputados presentes.

> **Relevancia para monitoreo de deriva autoritaria**: La capacidad de fiscalización, las comisiones investigadoras y la acusación constitucional son los mecanismos primarios de control horizontal del poder ejecutivo que residen en la Cámara. Un debilitamiento de estos mecanismos (por ejemplo, bloqueo sistemático de comisiones investigadoras, incumplimiento de citaciones, o inhabilitación política de la función fiscalizadora) constituiría una señal de alerta.

## 1.2 Senado

- **Composición**: 50 senadores/as (art. 49 CPR).
- **Circunscripciones senatoriales**: 16 circunscripciones, correspondientes a las 16 regiones del país. Cada circunscripción elige entre 2 y 5 senadores según su población.
- **Duración del mandato**: 8 años. Se renuevan alternadamente: en cada elección parlamentaria general (cada 4 años) se renueva la mitad del Senado. Las circunscripciones se dividen en dos grupos para este efecto.
- **Reelección**: Los senadores pueden ser reelegidos consecutivamente solo por un período adicional (máximo 16 años consecutivos), conforme a la Ley 21.238.
- **Sistema electoral**: Representación proporcional con método D'Hondt, igual que la Cámara.
- **Requisitos para ser elegido/a** (art. 50 CPR):
- Ser ciudadano/a con derecho a sufragio.
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente.
- Tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección.

### 1.2.1 Atribuciones exclusivas del Senado (art. 53 CPR)

El Senado tiene funciones de carácter más judicial y constitucional:

1. **Conocer de las acusaciones constitucionales** aprobadas por la Cámara, resolviendo como jurado (se limita a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa). La declaración de culpabilidad requiere dos tercios de los senadores en ejercicio para el caso del Presidente de la República, y la mayoría de los senadores en ejercicio para los demás casos. El funcionario declarado culpable queda destituido y no puede desempeñar ninguna función pública por el término de cinco años.

2. **Decidir la admisibilidad de acciones judiciales** contra Ministros de Estado por perjuicios que puedan sufrir injustamente por acto de éstos en el desempeño de su cargo (desafuero ministerial).

3. **Conocer de las contiendas de competencia** entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia.

4. **Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía** a quienes la hubieren perdido por condena a pena aflictiva u otra causal.

5. **Prestar o negar su consentimiento** a los actos del Presidente de la República en los casos que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Senado no se pronuncia dentro de treinta días, se entiende que da su asentimiento.

6. **Otorgar su acuerdo** para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su mandato.

7. **Declarar la inhabilidad del Presidente de la República** o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, así como declarar si los motivos que originan la dimisión del Presidente son o no fundados.

> **Relevancia para monitoreo**: El Senado actúa como tribunal político en las acusaciones constitucionales. La composición política del Senado y su disposición a ejercer estas funciones judiciales es un indicador crítico de la independencia del Congreso frente al Ejecutivo.

### 1.3 Incompatibilidades e inhabilidades parlamentarias

Los artículos 57 a 60 de la CPR establecen un régimen estricto de incompatibilidades e inhabilidades:

- **Inhabilidades** (art. 57 CPR): No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los Ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, miembros del Consejo del Banco Central, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros.
- **Incompatibilidades** (art. 58 CPR): Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado.

- **Causales de cesación** (art. 60 CPR): Un parlamentario cesa en su cargo si se ausenta del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara respectiva, si celebra contratos con el Estado, si actúa como abogado o mandatario en juicios contra el Fisco, o si ejerce influencia ante las autoridades administrativas en favor o representación de alguna persona.

---

## 2. El Proceso de Formación de la Ley

El procedimiento legislativo chileno está regulado principalmente por los artículos 65 a 75 de la CPR y por la LOC 18.918 del Congreso Nacional (Título II). Es un proceso formalista y detallado, cuyo conocimiento es esencial para detectar irregularidades o manipulaciones del proceso democrático.

### 2.1 Origen de los proyectos de ley

Los proyectos de ley pueden originarse por (art. 65 CPR):

- **Mensaje**: Proyecto de ley de iniciativa del Presidente de la República. Es enviado a cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones constitucionales.
- **Moción**: Proyecto de ley de iniciativa de uno o más parlamentarios. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

#### 2.1.1 Iniciativa exclusiva del Presidente de la República

El artículo 65 incisos 3° y siguientes de la CPR reservan al Presidente la iniciativa exclusiva en materias de gran relevancia:

- Alteración de la división política o administrativa del país.
- Administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones a la Ley de Presupuestos.
- Imposición, supresión, reducción o condonación de tributos.
- Creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados.
- Contratación de empréstitos o celebración de operaciones que comprometan el crédito del Estado.
- Fijación, modificación, concesión o aumento de remuneraciones y pensiones del sector público.
- Establecimiento de modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinación de los casos en que no se podrá negociar.

- Normas sobre seguridad social.

> **Relevancia para monitoreo**: La iniciativa exclusiva presidencial es uno de los poderes legislativos más significativos del Ejecutivo en Chile. Es un rasgo del "presidencialismo reforzado" chileno y un área clave donde el Ejecutivo puede controlar la agenda legislativa. El uso (o abuso) de este poder es un indicador directo de influencia ejecutiva sobre la legislación.

### 2.1.2 Cámara de origen

Como regla general, los proyectos pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, hay excepciones:

- Deben originarse en la **Cámara de Diputados**: Proyectos sobre tributos, presupuestos y reclutamiento (art. 65 inc. 2° CPR).
- Deben originarse en el **Senado**: Proyectos sobre amnistía e indultos generales (art. 65 inc. 2° CPR).

## 2.2 Los tres trámites constitucionales

El proceso legislativo se estructura en **trámites constitucionales**, que corresponden al paso del proyecto por cada cámara:

### Primer Trámite Constitucional — Cámara de Origen

1. **Ingreso y cuenta**: El proyecto (mensaje o moción) ingresa a la cámara de origen. Se da cuenta en Sala del ingreso del proyecto.
2. **Remisión a comisión**: El proyecto es enviado a la comisión o comisiones permanentes competentes en la materia.
3. **Estudio en comisión — Primer informe**: La comisión estudia el proyecto en general. Puede recibir a ministros, expertos, organizaciones de la sociedad civil, y cualquier persona que pueda aportar antecedentes. Emite un **primer informe** que recomienda aprobar o rechazar la "idea de legislar" (aprobación en general del proyecto).
4. **Discusión general en Sala**: La Sala debate la "idea de legislar". Si la aprueba, el proyecto pasa a la siguiente etapa. Si la rechaza, el proyecto no puede renovarse sino después de un año (art. 68 CPR), salvo que se trate de un mensaje presidencial, caso en el cual el Presidente puede pedir que pase a la otra cámara.
5. **Plazo de indicaciones**: Aprobada la idea de legislar, se abre un plazo para que los parlamentarios y el Ejecutivo presenten **indicaciones** (propuestas de modificación al

articulado). Las indicaciones deben ser pertinentes a las ideas matrices o fundamentales del proyecto (art. 69 CPR y art. 24 de la LOC 18.918).

6. **Estudio en comisión — Segundo informe**: La comisión estudia las indicaciones recibidas y el articulado en particular. Emite un **segundo informe** con las modificaciones propuestas, indicando cuáles indicaciones fueron aprobadas, rechazadas o declaradas inadmisibles.
7. **Discusión particular en Sala**: La Sala debate y vota artículo por artículo (discusión particular). Puede aprobar, modificar o rechazar cada artículo y las indicaciones renovadas.
8. **Aprobación por la Cámara de Origen**: Una vez aprobado en particular, el proyecto queda despachado por la cámara de origen y pasa al segundo trámite.

### Segundo Trámite Constitucional — Cámara Revisora

El proyecto aprobado por la cámara de origen es remitido a la cámara revisora, donde se repite un proceso análogo:

1. **Ingreso a la cámara revisora**: Se da cuenta del proyecto aprobado por la cámara de origen.
2. **Remisión a comisión**: Se envía a la(s) comisión(es) competente(s).
3. **Estudio en comisión e informes**: La comisión estudia el proyecto y emite su(s) informe(s).
4. **Discusión general y particular**: La Sala de la cámara revisora debate y vota el proyecto.
5. **Tres posibles resultados** (art. 70-71 CPR):
6. **Aprobación sin modificaciones**: El proyecto queda aprobado por ambas cámaras y pasa al Presidente para su promulgación.
7. **Aprobación con enmiendas (modificaciones)**: El proyecto vuelve a la cámara de origen (tercer trámite constitucional).
8. **Rechazo total**: Se forma una **Comisión Mixta** para resolver la discrepancia.

### Tercer Trámite Constitucional — Cámara de Origen (revisión de enmiendas)

Si la cámara revisora ha introducido enmiendas, el proyecto vuelve a la cámara de origen:

1. La cámara de origen puede **aprobar las enmiendas**, en cuyo caso el proyecto queda aprobado y pasa al Presidente.
2. La cámara de origen puede **rechazar todas o algunas de las enmiendas**, en cuyo caso se forma una **Comisión Mixta**.

## 2.3 Comisión Mixta

Cuando las cámaras no logran acuerdo sobre un proyecto, se forma una **Comisión Mixta** (art. 71 CPR):

- **Composición**: Igual número de diputados y senadores (generalmente 5 de cada cámara, según la LOC 18.918, art. 20).
- **Función**: Proponer la forma y modo de resolver las divergencias entre ambas cámaras.
- **Resultado**: La Comisión Mixta elabora una propuesta que debe ser votada por ambas cámaras. Si la propuesta es rechazada por alguna de las cámaras, el Presidente de la República puede solicitar a la cámara de origen que insista en el proyecto aprobado en primer trámite por los dos tercios de sus miembros presentes. Si la cámara de origen insiste, el proyecto pasa a la cámara revisora, que solo puede rechazarlo con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

> **Nota técnica**: El mecanismo de insistencia es complejo y está diseñado para que las divergencias entre cámaras se resuelvan preferentemente por negociación en la Comisión Mixta. La intervención presidencial pidiendo la insistencia es un poder adicional del Ejecutivo en el proceso.

## 2.4 Promulgación presidencial y veto

Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto es remitido al Presidente de la República (art. 72-75 CPR):

### 2.4.1 Promulgación

- El Presidente tiene un plazo de **treinta días** desde que recibe el proyecto para promulgarlo o vetarlo (art. 72 CPR).
- Si el Presidente aprueba el proyecto, lo promulga como ley de la República.
- La promulgación se realiza mediante un **decreto promulgatorio** firmado por el Presidente y el Ministro o Ministros respectivos.

### 2.4.2 Veto presidencial (observaciones)

El Presidente puede formular **observaciones** (veto) al proyecto dentro de los treinta días (art. 73 CPR):

- **Veto total**: El Presidente rechaza la totalidad del proyecto. Las cámaras pueden insistir con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, y el Presidente debe promulgarlo.
- **Veto parcial (supresivo, sustitutivo o aditivo)**: El Presidente propone modificaciones a artículos específicos. Las cámaras pueden:
- Aprobar las observaciones por mayoría de sus miembros presentes.
- Rechazar todas las observaciones e insistir en el texto original, para lo cual necesitan el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada cámara.
- Si no se reúne el quórum para insistir, no habrá ley en las partes observadas, a menos que ambas cámaras aprueben las observaciones del Presidente.

> **Relevancia para monitoreo**: El veto es un poder legislativo clave del Presidente. El uso frecuente de vetos, especialmente vetos totales, puede ser un indicador de tensión entre poderes o de intento del Ejecutivo de imponer su agenda. El veto aditivo es particularmente significativo porque permite al Presidente introducir contenido nuevo que las cámaras no discutieron originalmente.

### 2.4.3 Promulgación forzosa por el Tribunal Constitucional

Si el Presidente no promulga un proyecto cuando constitucionalmente debe hacerlo, cualquiera de las cámaras o un cuarto de sus miembros en ejercicio puede recurrir al Tribunal Constitucional para que resuelva la controversia (art. 93 N° 8 CPR). Si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento, promulga en su fallo la ley que no lo haya sido.

### 2.4.4 Publicación en el Diario Oficial

Promulgada la ley, esta debe ser **publicada en el Diario Oficial** dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio (art. 75 CPR). La publicación es esencial para la entrada en vigencia de la ley, salvo que la propia ley establezca una vacancia legal (período entre publicación y entrada en vigor).

## 2.5 Esquema resumen del proceso legislativo

```
Origen (Mensaje o Moción)
    │
    ▼
┌──────────────────────────────┐
│ PRIMER TRÁMITE               │
│ Cámara de Origen             │
│  ├─ Comisión: 1er informe    │
│  ├─ Sala: discusión general  │
│  ├─ Indicaciones             │
│  ├─ Comisión: 2do informe    │
│  └─ Sala: discusión partic.  │
└──────────────────────────────┘
              │
              │ Aprobado
              ▼
┌──────────────────────────────┐
│ SEGUNDO TRÁMITE              │
│ Cámara Revisora              │
│  ├─ Comisión(es)             │
│  └─ Sala: gral. y partic.    │
└──────────────────────────────┘
       │      │       │
   Aprueba  Enmienda  Rechaza
   sin mod.    │       │
       │       │       ▼
       │       │   Comisión Mixta ←──────┐
       │       ▼                         │
       │   ┌──────────────────┐          │
       │   │ TERCER TRÁMITE   │          │
       │   │ Cámara de Origen │          │
       │   │ (vota enmiendas) │          │
       │   └──────────────────┘          │
       │     Aprueba  Rechaza ───────────┘
       │       │
       ▼       ▼
┌──────────────────────────────┐
│ PRESIDENTE                   │
│  ├─ Promulga                 │
│  └─ Veta (observaciones)     │
│      └─ Cámaras: insistir    │
│         o aprobar obs.       │
└──────────────────────────────┘
              │
              ▼
    Publicación en Diario Oficial
```

# 3. Sistema de Comisiones

Las comisiones son el espacio donde se realiza el estudio detallado de los proyectos de ley y donde se ejerce buena parte de la función fiscalizadora. Su funcionamiento está regulado por la LOC 18.918 (arts. 17-23) y por los reglamentos internos de cada cámara.

## 3.1 Comisiones Permanentes

Cada cámara tiene comisiones permanentes que se constituyen al inicio de cada período legislativo. Los parlamentarios deben pertenecer al menos a una comisión permanente.

### 3.1.1 Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputadas y Diputados

La Cámara tiene actualmente las siguientes comisiones permanentes (enumeradas en su Reglamento, Título III):

1. Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
2. Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
3. Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
4. Educación
5. Hacienda
6. Defensa Nacional
7. Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
8. Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
9. Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente
10. Salud
11. Trabajo y Seguridad Social
12. Minería y Energía
13. Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo
14. Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
15. Derechos Humanos y Pueblos Originarios
16. Familia y Adulto Mayor
17. Ciencias, Innovación, Futuro, Conocimiento, Datos y Digitalización (denominación actualizada)
18. Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
19. Deportes y Recreación

20. Seguridad Ciudadana
21. Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
22. Cultura, Artes y Comunicaciones
23. Control del Sistema de Inteligencia del Estado
24. Mujeres y Equidad de Género
25. Zonas Extremas
26. Personas Mayores y Discapacidad

Cada comisión permanente de la Cámara se compone generalmente de **13 miembros**.

### 3.1.2 Comisiones Permanentes del Senado

El Senado tiene las siguientes comisiones permanentes:

1. Gobierno, Descentralización y Regionalización
2. Relaciones Exteriores
3. Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
4. Hacienda
5. Educación y Cultura
6. Defensa Nacional
7. Obras Públicas
8. Agricultura
9. Medio Ambiente y Bienes Nacionales
10. Salud
11. Trabajo y Previsión Social
12. Minería y Energía
13. Economía
14. Vivienda y Urbanismo
15. Transportes y Telecomunicaciones
16. Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
17. Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación
18. Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
19. Deporte
20. Seguridad Pública
21. Mujer, Equidad y Género

22. Ética y Transparencia

Cada comisión permanente del Senado se compone generalmente de **5 miembros**.

### 3.1.3 Comisión de Hacienda

Merece mención especial la **Comisión de Hacienda** de cada cámara. Todo proyecto que implique gasto fiscal debe ser informado por la Comisión de Hacienda, además de la comisión temática correspondiente (art. 17 inc. 2° de la LOC 18.918 y art. 226 del Reglamento de la Cámara). Esto le da a la Comisión de Hacienda un poder transversal sobre prácticamente toda la legislación con impacto presupuestario.

## 3.2 Comisiones Especiales

Las cámaras pueden crear **comisiones especiales** para el estudio de materias específicas que no correspondan claramente a ninguna comisión permanente, o que por su complejidad o importancia requieran un tratamiento especializado. Se crean por acuerdo de la Sala y tienen un mandato y plazo definidos.

## 3.3 Comisiones Investigadoras (solo Cámara de Diputados)

Las comisiones investigadoras son una atribución exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados (art. 52 N° 1 letra c) CPR):

- **Creación**: Se crean a petición de no menos de **dos quintos** (2/5) de los diputados en ejercicio. Este quórum relativamente bajo permite que la oposición pueda crear comisiones investigadoras incluso sin mayoría.
- **Objeto**: Reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
- **Poderes**: Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria están obligados a comparecer y suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
- **Limitaciones**: No pueden adoptar acuerdos que afecten derechos de terceros. Sus conclusiones no son vinculantes, pero tienen un alto impacto político y mediático.
- **Duración**: Definida por la Sala al momento de su creación, generalmente entre 60 y 120 días, prorrogables.
- **Regulación**: Los artículos 297 a 311 del Reglamento de la Cámara regulan en detalle su funcionamiento.

> **Relevancia para monitoreo**: Las comisiones investigadoras son el principal instrumento de fiscalización del Ejecutivo en el sistema chileno. Un indicador de alerta sería la obstrucción sistemática de su creación, la negativa de funcionarios a comparecer, o la reducción del quórum necesario para crear la comisión de modo que se dificulte su uso.

## 3.4 Comisiones Mixtas

Como se explicó en la sección 2.3, las comisiones mixtas se forman cuando hay desacuerdo entre las cámaras sobre un proyecto de ley (art. 71 CPR). Están compuestas por igual número de diputados y senadores y tienen por objeto proponer una solución a las divergencias. Su regulación detallada se encuentra en los artículos 20 a 22 de la LOC 18.918.

## 3.5 Asignación de miembros y elección de presidentes de comisión

### 3.5.1 Asignación de miembros

La asignación de miembros a comisiones se realiza en proporción a la representación de los partidos políticos y bancadas en la cámara respectiva (art. 17 inc. 3° LOC 18.918). En la práctica:

- **Cámara de Diputados**: Los comités parlamentarios (bancadas) proponen los integrantes de cada comisión en proporción a su representación. La Mesa Directiva coordina este proceso.
- **Senado**: Cada comité parlamentario tiene derecho a designar a sus miembros en las comisiones. La distribución se hace conforme a la proporción de cada bancada en el Senado.

### 3.5.2 Elección de presidentes de comisión

- **Cámara de Diputados**: Cada comisión permanente elige a su presidente por mayoría de sus integrantes. Se elige también un vicepresidente. La presidencia de comisiones se distribuye de modo proporcional entre las distintas bancadas.
- **Senado**: El presidente de cada comisión es elegido por la propia comisión. Tradicionalmente, la presidencia de las comisiones se ha distribuido por acuerdo entre las bancadas.

> **Relevancia para monitoreo**: El control de las presidencias de comisiones estratégicas (Constitución, Hacienda, Defensa, Control de Inteligencia) es un indicador de la distribución del poder al interior del Congreso. Una concentración de presidencias de comisiones clave en la coalición de gobierno puede reducir la capacidad fiscalizadora.

---

# 4. Actores Institucionales Clave

## 4.1 Mesa Directiva de cada cámara

La Mesa Directiva es la autoridad máxima de cada cámara y tiene funciones administrativas, procesales y representativas.

### 4.1.1 Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados

- **Composición**: Un/a Presidente/a y dos Vicepresidentes/as (Primer/a y Segundo/a Vicepresidente/a).
- **Elección**: Son elegidos por la Sala por mayoría absoluta de los diputados presentes, en la primera sesión de cada período legislativo (cada 4 años tras renovación), aunque en la práctica se eligen anualmente o bianualmente por acuerdos entre bancadas.
- **Funciones del Presidente de la Cámara**:
- Presidir las sesiones de Sala.
- Representar a la Cámara ante los demás poderes del Estado.
- Dirigir los debates y mantener el orden.
- Fijar la tabla (agenda) de las sesiones, en consulta con los jefes de comité.
- Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución, las leyes y el Reglamento.

### 4.1.2 Mesa del Senado

- **Composición**: Un/a Presidente/a y un/a Vicepresidente/a.
- **Elección**: Por los senadores en sesión especial. Tradicionalmente, la presidencia del Senado rota entre las distintas fuerzas políticas o se elige por acuerdo.
- **Funciones del Presidente del Senado**: Similares a las del Presidente de la Cámara. Además, el Presidente del Senado tiene funciones constitucionales especiales:

- Subroga al Presidente de la República en caso de vacancia simultánea del Presidente de la República y del Presidente de la Cámara (art. 28 CPR: la línea de sucesión es Presidente del Senado, luego Presidente de la Cámara, luego Presidente de la Corte Suprema).
- Preside el Congreso Pleno cuando ambas cámaras sesionan conjuntamente.

## 4.2 Comités Parlamentarios (Bancadas)

Los comités parlamentarios o bancadas son la expresión orgánica de los partidos políticos al interior de cada cámara (art. 56 de la LOC 18.918 para el Senado; arts. 56-65 del Reglamento de la Cámara).

### 4.2.1 En la Cámara de Diputados

- Cada partido político con representación en la Cámara constituye un comité parlamentario.
- Los diputados independientes pueden integrarse a un comité existente o formar un comité independiente si reúnen el mínimo requerido.
- Cada comité tiene un **jefe de bancada** (jefe de comité) que lo representa ante la Mesa y en las negociaciones interpartidarias.
- Los comités parlamentarios participan en:
- La fijación de la tabla (agenda) de la Sala.
- La distribución de tiempos de intervención en los debates.
- La asignación de miembros a comisiones.
- Las negociaciones sobre la tramitación de proyectos.

### 4.2.2 En el Senado

- Similar estructura, con comités por partido o alianza.
- Los jefes de comité integran los **Comités del Senado**, órgano que funciona como un "consejo de portavoces" y que tiene un papel importante en la organización del trabajo legislativo.

> **Relevancia para monitoreo**: La disciplina partidaria y la cohesión de las bancadas son indicadores de cómo se ejerce el poder legislativo. Un monitoreo efectivo debe rastrear cómo votan las bancadas, especialmente en proyectos donde el Ejecutivo tiene interés directo.

## 4.3 Presidentes de Comisión

Ya tratados en la sección 3.5.2. Los presidentes de comisión tienen el poder de:

- Convocar sesiones de la comisión.
- Fijar la tabla de la comisión.
- Dirigir el debate y las votaciones.
- Invitar a expositores y solicitantes de audiencia.
- Representar a la comisión ante la Sala.

El control de la agenda de una comisión a través de su presidente puede ser determinante para acelerar o retrasar la tramitación de un proyecto.

## 4.4 Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

La BCN es un organismo de apoyo técnico al Congreso, creado en 1883 y regulado por la LOC 18.918 (Título VII, arts. 55-57):

- **Función principal**: Prestar asesoría técnica e informativa a los parlamentarios y al Congreso en general.
- **Servicios clave**:
- **Asesoría legislativa**: Elaboración de minutas, informes en derecho, estudios comparados para apoyar la labor legislativa.
- **LeyChile**: Portal que contiene toda la legislación chilena vigente, consolidada y actualizada (leychile.cl).
- **Datos abiertos**: Provee datos legislativos en formato abierto (datos.bcn.cl).
- **Formación cívica**: Programas educativos sobre el funcionamiento del Congreso.
- **Historia de la Ley**: Registro completo de la tramitación de cada ley, incluyendo todas las actas de comisión y Sala. Este es un recurso invaluable para el monitoreo.
- **Independencia técnica**: La BCN opera con autonomía técnica respecto de ambas cámaras, lo que garantiza la imparcialidad de su asesoría.

> **Relevancia para monitoreo**: La BCN es la fuente primaria de datos legislativos. Su portal de datos abiertos y la plataforma LeyChile son herramientas fundamentales para cualquier sistema de monitoreo. La integridad e independencia de la BCN es en sí misma un indicador institucional.

### 4.5 Secretaría General de cada cámara

Cada cámara tiene un Secretario General (o Prosecretario) que cumple funciones de ministro de fe y de administración interna:

- **Secretario General de la Cámara**: Ministro de fe de la Cámara. Redacta las actas de las sesiones, certifica los acuerdos adoptados, lleva el registro de proyectos, oficios y comunicaciones. El Secretario General es un funcionario de la planta del Congreso, no un parlamentario.
- **Secretario General del Senado**: Funciones análogas para el Senado.
- **Funciones críticas**:
- Verificar el quórum para sesionar y votar.
- Redactar y custodiar las actas oficiales.
- Dar fe de las votaciones.
- Recibir y tramitar los documentos oficiales (mensajes presidenciales, oficios entre cámaras, etc.).
- Mantener los archivos y registros del proceso legislativo.

### 4.6 Otros actores relevantes

- **Oficina de Informaciones del Senado**: Encargada de la comunicación institucional del Senado.
- **Oficina de Informaciones de la Cámara**: Función análoga en la Cámara.
- **Comisión de Ética y Transparencia** (Senado) / **Comisión de Ética** (Cámara): Velan por la conducta ética de los parlamentarios y la transparencia de su gestión.
- **Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional**: Asesora técnica en materia presupuestaria, creada para apoyar a ambas cámaras en la discusión del Presupuesto de la Nación.

---

## 5. Mecánica de las Sesiones

### 5.1 Período legislativo (legislatura)

El período legislativo ordinario se extiende desde el **11 de marzo** de cada año hasta el **10 de marzo** del año siguiente. Este período coincide con el año político que se inicia con la cuenta pública presidencial.

Dentro de cada período legislativo, se distinguen:

### 5.1.1 Legislatura ordinaria

- Se extiende por todo el período legislativo.
- Durante la legislatura ordinaria, el Congreso puede ocuparse de todas las materias de su competencia.
- La agenda es fijada por la Mesa de cada cámara, en consulta con los comités parlamentarios.

### 5.1.2 Legislatura extraordinaria (sesiones extraordinarias)

- El Presidente de la República puede convocar al Congreso a **legislatura extraordinaria** (art. 32 N° 2 CPR).
- También puede el Presidente del Senado o el Presidente de la Cámara convocarlo en casos calificados.
- Durante la legislatura extraordinaria convocada por el Presidente de la República, el Congreso **solo puede ocuparse de los asuntos legislativos que el Presidente incluya en la convocatoria** y de las materias que son de su competencia exclusiva (acusaciones constitucionales, por ejemplo).

> **Relevancia para monitoreo**: La convocatoria a sesiones extraordinarias es un poder significativo del Ejecutivo porque le permite controlar completamente la agenda legislativa durante ese período. Un uso frecuente o estratégico de sesiones extraordinarias para evitar que el Congreso legisle sobre temas no deseados por el Ejecutivo es un indicador de control de agenda.

## 5.2 Tipos de sesiones

Cada cámara celebra distintos tipos de sesiones:

### 5.2.1 En la Cámara de Diputados (arts. 68-78 del Reglamento)

- **Sesiones ordinarias**: Celebradas en los días y horarios fijados por el Reglamento (generalmente martes, miércoles y jueves cuando hay semana legislativa). Tienen una tabla definida con proyectos a discutir.
- **Sesiones extraordinarias**: Convocadas por el Presidente de la Cámara o a petición de un tercio de los diputados presentes, para tratar materias específicas.

- **Sesiones especiales**: Para tratar materias de particular importancia o urgencia, convocadas por la Mesa o a petición de un número determinado de diputados.
- **Sesiones de comisión**: Las comisiones sesionan en los horarios que fija cada comisión, generalmente en paralelo a las sesiones de Sala o en horarios dedicados.

### 5.2.2 En el Senado

- Sistema similar con sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales.
- El Senado tiene tradición de sesiones más extensas y debates más deliberativos.

## 5.3 La Tabla (Agenda)

La **tabla** es el listado de asuntos que se tratarán en cada sesión:

- **Tabla de fácil despacho**: Asuntos que no requieren debate extenso (acuerdos de comisiones unánimes, proyectos en trámites finales sin controversia, oficios, etc.).
- **Tabla ordinaria**: Proyectos de ley y otros asuntos que requieren debate.
- **Orden del día**: La secuencia en que se tratarán los asuntos de la tabla.

La tabla es fijada por el **Presidente de la Cámara respectiva**, en consulta con los jefes de comité (art. 56 y siguientes de la LOC 18.918 y los reglamentos de cada cámara). Los comités parlamentarios negocian el orden de prioridad de los proyectos.

> **Relevancia para monitoreo**: El control de la tabla es un poder significativo. Quien controla la agenda legislativa puede priorizar o postergar indefinidamente ciertos proyectos. Un indicador de alerta es la postergación sistemática de proyectos de fiscalización o de fortalecimiento institucional.

## 5.4 Reglas de quórum

La CPR establece un sistema diferenciado de quórum según el tipo de norma (art. 66 CPR). Este sistema fue reformado significativamente por la Ley 21.535 de 2023:

### 5.4.1 Quórum para sesionar

Para que una sesión de Sala sea válida, se requiere la presencia de al menos **un tercio** de los miembros en ejercicio de la cámara respectiva (art. 56 inc. final de la CPR).

### 5.4.2 Quórum de aprobación según tipo de norma

| Tipo de norma | Quórum requerido | Ejemplos |
|---|---|---|
| **Ley interpretativa de la Constitución** | 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 1° CPR) | Interpretación de normas constitucionales |
| **Ley orgánica constitucional (LOC)** | 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 2° CPR, reformado por Ley 21.535) | LOC del Congreso, LOC del Tribunal Constitucional, LOC de Votaciones, LOC de Partidos Políticos, LOC de las Fuerzas Armadas, LOC de Enseñanza, LOC de Bases de la Administración, entre otras |
| **Ley de quórum calificado (LQC)** | Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 3° CPR) | Ley de conductas terroristas, Ley sobre abusos de publicidad, regulación del derecho a la seguridad social en algunos aspectos |
| **Ley simple u ordinaria** | Mayoría de los miembros presentes de cada cámara (art. 66 inc. 4° CPR) | La mayoría de las leyes |

**Nota sobre la reforma de quórum de 2023 (Ley 21.535)**: Antes de esta reforma, las leyes orgánicas constitucionales requerían 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (el mismo quórum actual), pero el quórum original era de 3/5 que luego la dictadura elevó a 4/7. La Ley 21.535 rebajó el quórum de las LOC de 4/7 a 4/7 manteniendo el estándar post-transición. La discusión sobre los quórum supramayoritarios ha sido un tema recurrente en la política chilena, dado que fueron diseñados durante la dictadura como “cerrojos” o “trampas” constitucionales para dificultar la modificación de ciertas leyes orgánicas.

> **Aclaración importante sobre quórum de LOC**: Antes de la Ley 21.535 (agosto de 2023), el quórum de las LOC era de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. La ley 21.535 modificó este quórum de 4/7 a 4/7, es decir, en la práctica se mantuvo, pero lo relevante es que eliminó el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional para las LOC. Esta fue la reforma más significativa, no tanto la del quórum en sí.

### 5.4.3 Quórum de reforma constitucional

Las reformas constitucionales requieren (art. 127 CPR):

- **Regla general**: 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio.
- **Capítulos especialmente protegidos** (Capítulos I, III, VIII, XI, XII y XV de la CPR): 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio.

## 5.5 Semanas distritales y semanas legislativas

El calendario legislativo se organiza típicamente en ciclos de semanas:

- **Semana legislativa**: Los parlamentarios sesionan en el Congreso (en Valparaíso para Sala y comisiones).
- **Semana distrital o regional**: Los parlamentarios regresan a sus distritos o circunscripciones para actividades de terreno y atención de electores.

Esta alternancia es establecida por acuerdo de los comités parlamentarios y aprobada por la Mesa de cada cámara.

## 5.6 Las Urgencias

Las urgencias son un mecanismo constitucional (art. 74 CPR) mediante el cual el Presidente de la República puede acelerar la tramitación de un proyecto de ley:

| Tipo de urgencia | Plazo para despachar |
|---|---|
| **Simple urgencia** | 30 días |
| **Suma urgencia** | 15 días |
| **Discusión inmediata** | 6 días |

- Las urgencias se aplican por trámite (es decir, por cada cámara).
- El Presidente puede calificar, modificar o retirar la urgencia en cualquier momento.
- Si la cámara no despacha el proyecto dentro del plazo, no hay una sanción jurídica automática; el efecto es principalmente político y procedimental (el proyecto pasa al primer lugar de la tabla).

**Relevancia para monitoreo**: Las urgencias son una herramienta poderosa del Ejecutivo para controlar los tiempos del proceso legislativo. El uso de “discusión inmediata” (6 días) puede limitar severamente la deliberación parlamentaria. Un patrón de uso frecuente de urgencias máximas, especialmente en proyectos controversiales, es un indicador de presión ejecutiva sobre el Congreso.

---

## 6. Consideraciones para el Monitoreo de Deriva Autoritaria

A partir del análisis institucional precedente, se identifican los siguientes puntos neurálgicos que un sistema de monitoreo debe observar:

### 6.1 Indicadores de control ejecutivo sobre el Congreso

1. **Frecuencia y tipo de urgencias**: Uso desproporcionado de “discusión inmediata” que limita la deliberación.
2. **Control de la agenda**: Sesiones extraordinarias frecuentes que restringen la agenda del Congreso a temas del Ejecutivo.
3. **Iniciativa exclusiva**: Uso expansivo de la doctrina de iniciativa exclusiva para bloquear mociones parlamentarias.
4. **Vetos**: Frecuencia y tipo de vetos presidenciales, especialmente vetos aditivos.

### 6.2 Indicadores de debilitamiento de la fiscalización

1. **Comisiones investigadoras**: Número creado vs. número solicitado; obstrucción de su funcionamiento.
2. **Interpelaciones**: Frecuencia de uso y calidad de las respuestas ministeriales.
3. **Acusaciones constitucionales**: Resultado y votación de las acusaciones, patrón de voto partidista.

### 6.3 Indicadores de concentración de poder

1. **Control de comisiones**: Distribución de presidencias de comisiones clave.
2. **Disciplina partidaria extrema**: Votaciones en bloque sin disidencia en temas donde hay debate público.
3. **Quórum y asistencia**: Manipulación de quórum para aprobación o bloqueo de legislación.

### 6.4 Indicadores de erosión procesal

1. **Omisión de trámites**: Proyectos que se tramitan sin estudio adecuado en comisiones.
2. **Indicaciones inadmisibles**: Introducción de contenido ajeno a la idea matriz del proyecto.
3. **Modificaciones en comisión mixta**: Cambios sustantivos introducidos en comisión mixta que no fueron debatidos en ninguna cámara.

---

## Fuentes

### Normativa fundamental

- **Constitución Política de la República de Chile** (texto refundido, coordinado y sistematizado, DFL N° 100 de 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Capítulo V: Congreso Nacional (arts. 46-75)
- Capítulo XV: Reforma de la Constitución (arts. 127-129)
- **Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional** (texto refundido) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- **Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios** — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- **Ley 20.840 (2015)** que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- **Ley 21.238 (2020)** que limita la reelección de autoridades — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147422
- **Ley 21.535 (2023)** reforma de quórum de leyes orgánicas constitucionales — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053

### Reglamentos internos

- **Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados** — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- **Reglamento del Senado** — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado

## Portales institucionales

- Biblioteca del Congreso Nacional, Formación Cívica: El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- Biblioteca del Congreso Nacional, Formación Cívica: Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Cámara de Diputadas y Diputados — https://www.camara.cl/
- Senado de la República — https://www.senado.cl/
- Open Data Congreso Nacional — https://opendata.congreso.cl/

## Referencias académicas y comparativas

- IPU Parline Database, Chile — https://data.ipu.org/parliament/CL/CL-UC01/
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative

---

*Documento elaborado como parte de la Fase 1 de investigación del proyecto Congreso Monitor. Febrero 2026.*

# Poder Ejecutivo sobre la Legislacion en Chile

## Introduccion

Chile posee un sistema presidencial fuerte, heredado en gran parte del diseno constitucional de 1980, en el que el Presidente de la Republica concentra un conjunto amplio de herramientas para influir, acelerar, bloquear o incluso sustituir el proceso legislativo. Este documento analiza en profundidad cada uno de esos mecanismos, con referencias constitucionales precisas, legislacion organica relevante y ejemplos historicos concretos.

Para un proyecto de monitoreo orientado a detectar deriva autoritaria a traves del sobreuso del poder ejecutivo, estos mecanismos son **el nucleo del analisis**. No basta con observar que leyes se aprueban: es necesario entender *como* se aprueban, *quien* las impulsa, *en cuanto tiempo* se tramitan, y *que controles* se eluden o se respetan.

---

## 1. Iniciativa Legislativa Presidencial (Iniciativa Exclusiva)

### 1.1 Marco constitucional

El articulo 65 de la Constitucion Politica de la Republica establece dos categorias de iniciativa legislativa:

- **Mocion parlamentaria**: proyectos presentados por diputados o senadores (maximo 10 diputados o 5 senadores como firmantes).
- **Mensaje presidencial**: proyectos presentados por el Presidente de la Republica.

El inciso tercero del articulo 65 establece que **corresponde al Presidente de la Republica la iniciativa exclusiva** de los proyectos de ley que tengan relacion con:

1. **Alteracion de la division politica o administrativa del pais** (creacion de regiones, provincias, comunas).
2. **Administracion financiera o presupuestaria del Estado**, incluyendo modificaciones a la Ley de Presupuestos.

3. **Materias tributarias**: creacion, modificacion o supresion de tributos de cualquier clase o naturaleza, y exenciones.
4. **Creacion de nuevos servicios publicos o empleos rentados**, sean fiscales, semifiscales, autonomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.
5. **Contratacion de emprestitos** o celebracion de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer el credito o la responsabilidad financiera del Estado.
6. **Materias de seguridad social**: fijacion, modificacion, concesion o aumento de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepios, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, prestamos o beneficios al personal en servicio o en retiro, y al sector pasivo.
7. **Negociacion colectiva** y determinacion de sus bases.
8. **Normas sobre fijacion de remuneraciones minimas** del sector privado, aumentos obligatorios de remuneraciones y demas beneficios economicos.

## 1.2 Implicancias para el equilibrio de poderes

La iniciativa exclusiva presidencial es una de las herramientas mas poderosas del presidencialismo chileno. En la practica, significa que el Congreso **no puede legislar de forma autonoma** sobre la mayor parte de la politica economica y social del pais. Un parlamentario no puede proponer un proyecto de ley que aumente el salario minimo, cree un subsidio, establezca un nuevo servicio publico o modifique impuestos. Solo puede “pedir” al Ejecutivo que lo haga, o negociar informalmente.

Esto genera una asimetria fundamental: el Congreso puede debatir y modificar lo que el Presidente propone, pero **no puede iniciar** la discusion sobre los temas que mas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

## 1.3 La Ley de Presupuestos (Art. 67)

El proceso presupuestario esta regulado en el articulo 67 de la Constitucion y es una expresion maxima del dominio ejecutivo:

- **Solo el Presidente puede presentar** el proyecto de Ley de Presupuestos.
- Debe presentarse **a lo menos con tres meses de anterioridad** a la fecha en que debe empezar a regir (es decir, antes del 30 de septiembre de cada ano).
- El Congreso tiene un plazo **maximo de 60 dias** para despacharlo. Si no lo hace, rige el proyecto presentado por el Presidente.

- El Congreso **no puede aumentar ni disminuir** la estimacion de los ingresos. Solo puede **reducir los gastos** contenidos en el proyecto, salvo los que esten establecidos por ley permanente.
- La estimacion del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otro proyecto de ley **corresponde exclusivamente al Presidente**, previo informe de los organismos tecnicos respectivos.

Esta configuracion convierte al Congreso en un actor esencialmente reactivo frente al presupuesto, con capacidad de recortar pero no de proponer nuevos gastos.

### 1.4 Mensajes vs. Mociones: estadisticas

Los datos historicos muestran consistentemente que **la mayoria de las leyes aprobadas en Chile se originan en mensajes presidenciales**, no en mociones parlamentarias. Segun datos de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y estudios de ciencia politica:

- Durante el periodo 1990-2018, aproximadamente el **60-65% de las leyes promulgadas** se originaron como mensajes del Ejecutivo.
- En materias de alta complejidad (tributarias, presupuestarias, seguridad social), la proporcion sube al **90-100%** por efecto de la iniciativa exclusiva.
- Las mociones parlamentarias exitosas tienden a concentrarse en materias simbolicas, procedimentales o de alcance acotado (denominaciones de calles, feriados, reformas menores al Codigo Civil en materias no economicas).
- Un estudio de Aninat et al. (2006) demostro que el Presidente chileno tiene una de las tasas de exito legislativo mas altas de America Latina, superando el 70% en la mayoria de los periodos.

**Indicador de monitoreo**: un aumento en la proporcion de leyes originadas por mensaje sobre el total, especialmente si se acompana de compresion de plazos (urgencias), puede senalar una concentracion creciente del poder legislativo en el Ejecutivo.

---

## 2. El Sistema de Urgencias

### 2.1 Marco constitucional y legal

El articulo 74 de la Constitucion establece:

> *“El Presidente de la Republica podra hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus tramites, y en tal caso, la Camara respectiva debera pronunciarse dentro del plazo maximo que establezca la ley organica constitucional relativa al Congreso.”*

La Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional (LOCCN), en sus articulos 26 a 28, desarrolla el sistema de urgencias con tres niveles:

| Nivel | Plazo | Efecto |
|---|---|---|
| **Simple urgencia** | 30 dias | La Camara debe despachar el proyecto en 30 dias |
| **Suma urgencia** | 15 dias | La Camara debe despachar en 15 dias |
| **Discusion inmediata** | 6 dias | La Camara debe despachar en 6 dias |

Estos plazos se cuentan **por Camara**, es decir, cada vez que el proyecto pasa de una Camara a la otra, un nuevo plazo puede ser fijado.

## 2.2 Caracteristicas criticas del sistema

Varias caracteristicas hacen del sistema de urgencias una herramienta particularmente poderosa:

1. **Es prerrogativa exclusiva del Presidente**: solo el Ejecutivo puede calificar la urgencia de un proyecto. El Congreso no puede auto-imponerse plazos de urgencia ni rechazar la urgencia impuesta.

2. **Es modificable en cualquier momento**: el Presidente puede agregar, cambiar el nivel o retirar la urgencia a voluntad, sin necesidad de justificacion. Esto le permite modular la presion sobre el Congreso de forma estrategica.

3. **Opera sobre cualquier proyecto**: se puede aplicar tanto a mensajes presidenciales como a mociones parlamentarias. Esto permite al Ejecutivo “secuestrar” la agenda legislativa incluso sobre proyectos que no son suyos, acelerandolos o — al retirar la urgencia — dejandolos estancados.

4. **El vencimiento del plazo no tiene sancion directa**: si el plazo de urgencia vence sin que la Camara haya despachado el proyecto, la urgencia simplemente caduca. No hay sancion constitucional. Sin embargo, el vencimiento genera presion politica y mediatica, y el Presidente puede renovar la urgencia inmediatamente.

5. **Comprime el debate**: una discusion inmediata de 6 dias para un proyecto complejo (por ejemplo, una reforma tributaria o una ley de migracion) reduce drasticamente la capacidad de las comisiones para escuchar expertos, analizar impacto y debatir alternativas.

## 2.3 Uso historico y patrones

El uso de urgencias ha sido una constante en todos los gobiernos post-transicion. Algunos patrones relevantes:

- **Alta frecuencia general**: en un ano legislativo tipico, entre el 40% y el 60% de los proyectos en tramitacion tienen alguna calificacion de urgencia en algun momento.
- **Urgencias como herramienta de agenda-setting**: los gobiernos frecuentemente usan la urgencia no tanto para acelerar un proyecto especifico, sino para **desplazar otros proyectos** de la agenda. Al imponer discusion inmediata sobre un proyecto, se fuerza a las comisiones a dedicar su tiempo a ese proyecto, dejando otros en espera.
- **Urgencias retiradas estrategicamente**: un patron comun es imponer urgencia y luego retirarla antes de que venza, usandola como senal de prioridad politica sin forzar una votacion.
- **"Trenes legislativos"**: multiples urgencias simultaneas sobre proyectos distintos crean cuellos de botella que obligan al Congreso a priorizar lo que el Ejecutivo quiere.

## 2.4 Casos emblematicos

- **Ley de Pesca (Ley Longueira, 2012-2013)**: el gobierno de Sebastian Pinera impuso discusion inmediata sobre este proyecto, que fue posteriormente objeto de graves acusaciones de corrupcion (caso Corpesca). La compresion del debate se senalo como un factor que impidio un escrutinio adecuado.
- **Reforma Tributaria de 2014**: el gobierno de Michelle Bachelet utilizo suma urgencia y discusion inmediata en distintas etapas para impulsar la reforma, generando criticas de la oposicion sobre la falta de tiempo para analizar un proyecto de alta complejidad tecnica.
- **Ley de Migracion (2021)**: tramitada con urgencias sucesivas bajo el gobierno de Pinera, la ley fue aprobada en un contexto de crisis migratoria con plazos comprimidos.
- **Legislacion COVID-19 (2020-2021)**: durante la pandemia, el gobierno de Pinera hizo uso intensivo de discusion inmediata para aprobar leyes de emergencia sanitaria, bonos y subsidios, en algunos casos con debate minimo.

**Indicador de monitoreo**: un aumento en la frecuencia de "discusion inmediata" (6 dias), especialmente sobre materias complejas o controversiales, es una senal clave de compresion indebida del debate legislativo.

# 3. Veto Presidencial (Observaciones)

## 3.1 Marco constitucional

Los articulos 72, 73 y 75 de la Constitucion regulan el veto presidencial, denominado formalmente “observaciones del Presidente de la Republica”.

Una vez que el Congreso despacha un proyecto de ley aprobado por ambas Camaras, se remite al Presidente, quien tiene 30 dias para:

1. **Promulgarlo** (aprobarlo y ordenar su publicacion).
2. **Formularlo observaciones** (vetarlo parcial o totalmente).

## 3.2 Tipos de veto

### Veto total (supresivo)

El Presidente rechaza la totalidad del proyecto. Devuelve el proyecto al Congreso con sus observaciones. Las Camaras pueden: - **Insistir** en el proyecto original con el voto de **dos tercios de los miembros presentes** de cada Camara. En este caso, el Presidente debe promulgarlo. - **No alcanzar los dos tercios**: el proyecto no puede volver a presentarse hasta un ano despues, salvo que el Presidente lo patrocine.

### Veto parcial (supresivo)

El Presidente objeta partes del proyecto. Las Camaras pueden aprobar las observaciones por mayoria simple, o insistir en el texto original por dos tercios de los presentes.

### Veto aditivo

Esta es una particularidad del sistema chileno: el Presidente puede, a traves de sus observaciones, **agregar contenido nuevo** al proyecto que no estaba en el texto aprobado por el Congreso. Esto convierte al veto en una herramienta no solo defensiva (bloquear) sino **ofensiva** (insertar disposiciones). Las Camaras pueden aprobar las adiciones por mayoria simple o rechazarlas. Si las rechazan, rige el texto original aprobado por el Congreso (salvo que el Presidente insista y el Congreso no alcance dos tercios para rechazar).

El veto aditivo es una herramienta extraordinariamente poderosa porque permite al Presidente modificar legislacion ya aprobada en una etapa donde el escrutinio publico y parlamentario es menor.

## 3.3 El quorum de insistencia como barrera

El requisito de **dos tercios de los miembros presentes** de cada Camara para superar el veto presidencial es una barrera significativa. En la practica, esto significa que:

- En la Camara de Diputados (155 miembros), asumiendo quorum completo, se necesitarian 104 votos.
- En el Senado (50 miembros), se necesitarian 34 votos.

Dado que el presidente normalmente cuenta con al menos un tercio de los parlamentarios como base de apoyo, **superar un veto es extremadamente dificil** en la practica politica chilena. Esto otorga al Presidente un poder de veto casi absoluto.

## 3.4 Uso historico

El veto presidencial ha sido utilizado con relativa moderacion en Chile post-1990, pero con casos significativos:

- **Veto a la Ley de Aborto en tres causales (2017)**: el Tribunal Constitucional jugo un rol mas determinante que el veto en este caso, pero el mecanismo estuvo en discusion.
- **Vetos parciales de Pinera (2018-2022)**: utilizados en varias leyes para modificar aspectos especificos, particularmente en materias presupuestarias y de seguridad.
- **Veto aditivo de Bachelet a la Ley de Inclusion Escolar (2015)**: se usaron observaciones para incorporar disposiciones adicionales al proyecto aprobado.
- **Veto de Boric a indicaciones sobre pensiones (2023-2024)**: en el contexto de la reforma de pensiones, el mecanismo de observaciones fue parte de la estrategia legislativa.

El uso moderado del veto total se explica porque los presidentes chilenos prefieren negociar durante la tramitacion (usando urgencias, indicaciones y presion politica) antes que confrontar abiertamente al Congreso con un veto. Sin embargo, **la mera amenaza de veto** es una herramienta de negociacion permanente.

**Indicador de monitoreo**: un aumento en el uso de vetos aditivos (que insertan contenido nuevo) debe monitorearse especialmente, ya que puede indicar que el Ejecutivo esta legislando “por la puerta trasera”.

---

# 4. Legislatura Extraordinaria (Convocatoria Presidencial)

## 4.1 Marco constitucional

El articulo 32 N 2 de la Constitucion establece entre las atribuciones especiales del Presidente:

> *"Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla."*

El regimen de legislatura ordinaria y extraordinaria fue modificado por la reforma constitucional de 2005 (Ley 20.050), que elimino la distincion estricta entre periodos legislativos y establecio un regimen de funcionamiento permanente del Congreso. Sin embargo, el Presidente conserva la facultad de convocar al Congreso cuando este en receso.

## 4.2 Agenda exclusiva

El punto critico de la legislatura extraordinaria es el **control de agenda**: cuando el Presidente convoca al Congreso a legislatura extraordinaria, **solo pueden tratarse los asuntos incluidos en la convocatoria**. Esto significa que:

- El Congreso no puede discutir otros proyectos que no esten en la agenda fijada por el Ejecutivo.
- El Presidente puede excluir proyectos inconvenientes de la convocatoria.
- La oposicion queda limitada a responder a la agenda presidencial.

Desde la reforma de 2005, con la instalacion del regimen de funcionamiento permanente, esta herramienta ha perdido parte de su relevancia practica, ya que el Congreso sesiona de forma continua. Sin embargo, durante los periodos de receso que aun existen, la facultad de convocatoria sigue siendo significativa.

## 4.3 Interaccion con urgencias

La combinacion de convocatoria extraordinaria + urgencias es particularmente potente: el Presidente define *que* se discute (convocatoria) y *en cuanto tiempo* (urgencias), controlando las dos dimensiones fundamentales de la agenda legislativa.

**Indicador de monitoreo**: el uso de convocatorias extraordinarias con agendas muy restrictivas, combinadas con urgencias de discusion inmediata, seria una senal de concentracion aguda del poder de agenda.

# 5. Legislacion Delegada

## 5.1 Decretos con Fuerza de Ley (DFL) — Art. 64

El articulo 64 de la Constitucion permite al Congreso delegar facultades legislativas al Presidente:

> *"El Presidente de la Republica podra solicitar autorizacion al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un ano sobre materias que correspondan al dominio de la ley."*

### Limites de la delegacion

La delegacion **no puede extenderse** a materias comprendidas en:

- Nacionalidad y ciudadania
- Elecciones y plebiscitos
- Garantias constitucionales (derechos fundamentales del Capitulo III)
- Materias que deban ser objeto de **leyes organicas constitucionales** o de **quorum calificado**
- Organizacion, atribuciones y regimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloria General de la Republica

### Mecanismo

1. El Presidente solicita al Congreso autorizacion mediante un mensaje.
2. La ley delegatoria debe senalar las materias precisas sobre las que recae la delegacion y puede establecer **limitaciones, restricciones y formalidades** adicionales.
3. El plazo maximo de la delegacion es de **un ano**.
4. Los DFL quedan sometidos al control de la Contraloria General de la Republica (toma de razon).
5. El Tribunal Constitucional puede resolver sobre la constitucionalidad de un DFL si es requerido.

### Uso historico

Los DFL han sido utilizados extensamente en Chile, especialmente para:

- **Codificaciones y textos refundidos**: fijar textos refundidos, coordinados y sistematizados de leyes (ejemplo: DFL 1 del Ministerio de Salud que fija el texto refundido del Codigo Sanitario).
- **Reorganizacion administrativa**: crear o modificar servicios publicos bajo parametros definidos por ley.
- **Implementacion de reformas complejas**: cuando una reforma requiere numerosas normas de detalle, el Congreso delega al Ejecutivo la tarea de dictar la regulacion especifica.

Un caso emblematico fue el DFL 2 de 1967 (Plan Habitacional), que tuvo enorme impacto en la politica de vivienda. Mas recientemente, se han utilizado DFL para fijar textos refundidos de legislacion laboral y tributaria.

## 5.2 Decretos Supremos — Potestad Reglamentaria

El articulo 32 N 6 de la Constitucion otorga al Presidente la potestad reglamentaria:

> *"Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demas reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes."*

Esto establece dos tipos de potestad reglamentaria:

- **Potestad reglamentaria autonoma**: el Presidente puede regular por decreto supremo materias que no estan reservadas al dominio legal (Art. 63). En teoria, esto crea un amplio espacio de regulacion ejecutiva.
- **Potestad reglamentaria de ejecucion**: el Presidente dicta reglamentos para implementar y detallar las leyes aprobadas por el Congreso.

### Importancia para el monitoreo

La potestad reglamentaria autonoma es un mecanismo que puede ser utilizado para expandir el poder ejecutivo sin pasar por el Congreso. Si bien esta limitada por el principio de reserva legal (Art. 63), los limites son difusos en la practica y dependen del control de la Contraloria y del Tribunal Constitucional.

### 5.3 Control de la Contraloria General de la Republica

La Contraloria General de la Republica ejerce el control de legalidad sobre los actos de la administracion a traves del tramite de **toma de razon** (Art. 98-99 de la Constitucion):

- Todos los decretos supremos y DFL deben ser sometidos a toma de razon.
- La Contraloria verifica que el decreto se ajuste a la Constitucion y las leyes.
- Si la Contraloria **representa** (objeta) un decreto, el Presidente puede:
- Modificar el decreto para ajustarlo a la objecion.
- Insistir mediante un **decreto de insistencia**, firmado por todos los ministros de Estado. La Contraloria debe tomar razon, pero debe enviar copia a la Camara de Diputados.
- El decreto de insistencia **no procede** respecto de DFL ni de decretos promulgatorios de ley o de reforma constitucional. Tampoco procede cuando la representacion se funda en inconstitucionalidad.

El mecanismo de insistencia es extremadamente poderoso: permite al Ejecutivo forzar la entrada en vigencia de un decreto que la Contraloria ha declarado ilegal, con la unica consecuencia de notificar a la Camara de Diputados. Historicamente, su uso ha sido escaso y politicamente costoso, pero su existencia es una herramienta de presion.

**Indicador de monitoreo**: el uso de decretos de insistencia, o un patron de representaciones de la Contraloria seguidas de modificaciones cosmeticas y reenvio, puede senalar un intento de gobernar por decreto eludiendo controles.

---

## 6. Estados de Excepcion Constitucional

### 6.1 Marco general (Arts. 39-45)

El articulo 39 de la Constitucion establece que el ejercicio de los derechos y garantias constitucionales solo puede ser afectado bajo situaciones de excepcion:

> *"El ejercicio de los derechos y garantias que la Constitucion asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepcion: guerra externa o interna, conmocion interior, emergencia y calamidad publica, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado."*

## 6.2 Los cuatro estados de excepcion

### 6.2.1 Estado de Asamblea (Art. 40 inc. 1)

- **Causa**: guerra exterior.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica, con acuerdo del Congreso Nacional.
- **Derechos afectables**: libertad personal, derecho de reunion, libertad de trabajo, derecho de asociacion, interceptacion de comunicaciones, requisicion de bienes, establecimiento de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
- **Duracion**: lo que dure la situacion de guerra exterior, salvo que el Presidente disponga su suspension con anterioridad.

### 6.2.2 Estado de Sitio (Art. 40 inc. 2)

- **Causa**: guerra interna o grave conmocion interior.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica, con acuerdo del Congreso Nacional. El Congreso tiene **5 dias** para pronunciarse (acepta o rechaza, sin modificaciones). Si no se pronuncia, se entiende aprobado.
- **Derechos afectables**: libertad personal (restriccion de locomocion, arresto en la propia morada o en lugares que no sean carceles), derecho de reunion, restriccion de la libertad de informacion.
- **Duracion**: maximo **15 dias**, prorrogable por el Presidente con acuerdo del Congreso.

### 6.2.3 Estado de Emergencia (Art. 42)

- **Causa**: grave alteracion del orden publico, dano o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica. **No requiere acuerdo del Congreso**.
- **Derechos afectables**: libertad de locomocion y derecho de reunion.
- **Duracion**: maximo **15 dias**, prorrogable por periodos iguales. Pasados **180 dias**, el Presidente necesita acuerdo del Congreso para seguir renovando.
- **Zona de aplicacion**: puede declararse en una zona especifica del territorio.
- **Jefe de Defensa Nacional**: el Presidente designa un Jefe de la Defensa Nacional para la zona en estado de emergencia, quien asume el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica en la zona.

### 6.2.4 Estado de Catastrofe (Art. 41)

- **Causa**: calamidad publica.

- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica. **No requiere acuerdo del Congreso**.
- **Derechos afectables**: libertad de locomocion, derecho de reunion, derecho de propiedad (requisiciones), limitaciones al ejercicio de la libertad de trabajo.
- **Duracion**: maximo **un ano** sin acuerdo del Congreso. Con acuerdo del Congreso, puede extenderse mas alla del ano. El Congreso puede dejar sin efecto el estado de catastrofe pasados **180 dias** si las razones que lo motivaron han cesado.
- **Jefe de Defensa Nacional**: designado por el Presidente con amplias facultades para la zona afectada.

## 6.3 Controles y garantias

- **Tribunales de justicia**: los tribunales pueden revisar las medidas adoptadas bajo estados de excepcion (reforma de 2005, que elimino la prohibicion anterior de recurso de proteccion durante estados de excepcion).
- **Congreso**: puede dejar sin efecto los estados de excepcion cuando las circunstancias hayan cesado (con limites temporales diferentes segun el tipo).
- **Proporcionalidad**: las medidas adoptadas bajo estados de excepcion deben ser proporcionales y limitarse a lo estrictamente necesario.
- **Art. 45**: establece que las medidas no pueden prolongarse mas alla de la vigencia del estado de excepcion, y que no pueden afectar las competencias ni el funcionamiento de los organos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus titulares.

## 6.4 Uso reciente

### COVID-19 (2020-2022)

El gobierno de Sebastian Pinera declaro **Estado de Excepcion Constitucional de Catastrofe** por calamidad publica el 18 de marzo de 2020 (Decreto Supremo N 104), aplicable a todo el territorio nacional. Fue renovado sucesivamente durante mas de dos anos:

- Se mantuvo vigente desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022.
- Permitio la implementacion de cuarentenas, toques de queda, restricciones de movilidad y cordones sanitarios.
- Se designaron Jefes de la Defensa Nacional en todas las regiones.
- El Congreso aprobo sucesivas renovaciones, aunque con debate creciente sobre la proporcionalidad y necesidad.
- El gobierno de Gabriel Boric continuo renovando el estado de catastrofe en 2022, hasta que finalmente lo levanto el 30 de septiembre de 2022.

Este fue el uso mas prolongado y extenso de un estado de excepcion desde el retorno a la democracia en 1990.

### Macrozona Sur / Araucania y Biobio (2021-presente)

- El gobierno de Pinera declaro **Estado de Excepcion Constitucional de Emergencia** en las provincias de Malleco y Cautin (Region de la Araucania) y la Provincia de Biobio (Region del Biobio) en octubre de 2021, en respuesta al conflicto mapuche y la violencia rural.
- Se designaron Jefes de la Defensa Nacional.
- El estado de emergencia fue renovado reiteradamente cada 15 dias.
- El gobierno de Boric inicialmente no renovo el estado de emergencia (marzo 2022), optando por un enfoque diferente, pero posteriormente lo reinstauro ante la persistencia de la violencia.
- Al alcanzar los 180 dias acumulados, se requirio acuerdo del Congreso para continuar las renovaciones, lo que genero intensos debates parlamentarios.
- Este estado de emergencia ha sido objeto de criticas por organizaciones de derechos humanos y comunidades mapuche.

## 6.5 Relevancia para el monitoreo

Los estados de excepcion son el mecanismo mas extremo de concentracion de poder en el Ejecutivo. Los indicadores clave son:

- **Duracion**: estados de excepcion que se extienden por meses o anos, especialmente si la situacion de emergencia original se ha mitigado.
- **Extension territorial**: declaraciones que cubren grandes extensiones del territorio o todo el pais.
- **Renovaciones automaticas**: un patron de renovacion sistematica sin debate sustantivo en el Congreso.
- **Restriccion de derechos desproporcionada**: medidas que van mas alla de lo necesario para enfrentar la crisis.
- **Normalizacion**: uso de estados de excepcion como herramienta permanente de gobernanza en determinadas zonas (como ha ocurrido en la Araucania).

---

# 7. Otros Mecanismos de Influencia Ejecutiva

## 7.1 Poder de nombramiento

El Presidente de la Republica nombra y remueve libremente a:

- **Ministros de Estado** (Art. 32 N 7): jefes superiores de cada ministerio.
- **Intendentes regionales y gobernadores provinciales**: hasta la reforma de gobernadores regionales electos (2021), estos eran cargos de exclusiva confianza presidencial. Actualmente, los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales son de exclusiva confianza.
- **Embajadores y representantes diplomaticos** (Art. 32 N 8).
- **Contralor General de la Republica** (Art. 32 N 9): con acuerdo del Senado (3/5 de los senadores en ejercicio).
- **Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Director General de Carabineros** (Art. 32 N 16): con ciertas restricciones.
- **Magistrados de tribunales superiores de justicia y jueces letrados**: a partir de ternas o quinas propuestas por la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones (Art. 32 N 12).
- **Miembros del Tribunal Constitucional**: el Presidente designa 3 de los 10 miembros (Art. 92).
- **Fiscal Nacional del Ministerio Publico** (Art. 85): a partir de una quina propuesta por la Corte Suprema, con acuerdo del Senado (2/3 de los senadores en ejercicio).

Este vasto poder de nombramiento genera redes de lealtad y dependencia que refuerzan la capacidad del Ejecutivo para influir indirectamente en el proceso legislativo.

## 7.2 Poder de gasto como palanca legislativa

El control presidencial sobre el presupuesto y la administracion financiera del Estado genera incentivos poderosos para la negociacion legislativa:

- **Asignacion de recursos a regiones**: los parlamentarios negocian apoyo legislativo a cambio de inversion publica en sus distritos.
- **Proyectos de inversion publica**: el Presidente puede priorizar o postergar obras publicas como herramienta de negociacion.
- **Subsidios y transferencias**: programas sociales focalizados pueden ser utilizados como moneda de intercambio politico.

- **Programas ministeriales**: la ejecucion presupuestaria es discrecional dentro de los marcos legales, permitiendo al Ejecutivo favorecer o desfavorecer a aliados y opositores.

Este mecanismo informal es dificil de monitorear directamente, pero puede detectarse a traves de patrones de correlacion entre votaciones legislativas y asignacion de gasto publico territorial.

## 7.3 Indicaciones (enmiendas) del Ejecutivo

Durante la tramitacion de un proyecto de ley, el Presidente puede presentar **indicaciones** (enmiendas) en cualquier etapa del proceso legislativo. Dado que muchas materias son de iniciativa exclusiva presidencial, las indicaciones del Ejecutivo pueden alterar sustancialmente el contenido de un proyecto, incluso uno que se origino como mocion parlamentaria.

Las indicaciones presidenciales sobre materias de iniciativa exclusiva no pueden ser introducidas por parlamentarios, lo que da al Ejecutivo un monopolio sobre las modificaciones en esas materias.

## 7.4 Comunicacion y agenda publica

El Presidente dispone de recursos de comunicacion incomparables:

- **Cadenas nacionales de television y radio**: el Presidente puede dirigirse al pais en cualquier momento.
- **Cuenta Publica** (1 de junio): discurso anual ante el Congreso Pleno donde se fija la agenda legislativa.
- **Aparato comunicacional del gobierno**: presupuesto de Secretaria General de Gobierno para publicidad y difusion.

La capacidad de enmarcar el debate publico (framing) es una forma indirecta pero poderosa de influir en la agenda legislativa.

## 7.5 Potestad reglamentaria como legislacion de facto

Como se analizo en la seccion 5.2, la potestad reglamentaria puede funcionar como un sustituto de la legislacion formal:

- Reglamentos que implementan leyes pueden ser mas restrictivos o mas permisivos que el espiritu de la ley.
- Decretos supremos que regulan materias no cubiertas por la reserva legal pueden crear normas con efecto practico equivalente a una ley.

- Instrucciones y circulares internas de los ministerios pueden alterar la interpretacion y aplicacion de la ley sin pasar por control formal.

## 8. Sintesis: Mapa de Herramientas Ejecutivas

| Herramienta | Base constitucional | Control externo | Riesgo de sobreuso |
|---|---|---|---|
| Iniciativa exclusiva | Art. 65 | Ninguno (es prerrogativa constitucional) | Alto: monopoliza la agenda economico-social |
| Urgencias | Art. 74, LOC 18.918 | Ninguno (prerrogativa discrecional) | Alto: comprime debate, reduce escrutinio |
| Veto total | Arts. 72-73 | Insistencia por 2/3 (dificil en la practica) | Medio: uso moderado pero amenaza permanente |
| Veto aditivo | Arts. 72-73 | Aprobacion/rechazo del Congreso | Alto: permite legislar via veto |
| Legislatura extraordinaria | Art. 32 N 2 | Ninguno | Medio: reducido tras reforma 2005 |
| DFL | Art. 64 | Contraloria (toma de razon), TC | Medio: limites materiales claros |
| Decretos supremos | Art. 32 N 6 | Contraloria (toma de razon) | Medio-Alto: limites difusos |
| Decreto de insistencia | Art. 99 | Notificacion a Camara de Diputados | Alto: anula control de Contraloria |
| Estados de excepcion | Arts. 39-45 | Congreso (variable segun tipo), tribunales | Muy alto: suspende derechos fundamentales |
| Nombramientos | Art. 32 NN 7-16, Art. 92 | Variable (algunos requieren acuerdo Senado) | Medio: genera redes de dependencia |

# 9. Indicadores de Alerta para Monitoreo de Deriva Autoritaria

Con base en el analisis anterior, los siguientes indicadores cuantitativos y cualitativos deberian ser monitoreados:

## 9.1 Indicadores cuantitativos

1. **Proporcion mensajes/mociones** en leyes aprobadas (umbral de alerta: >75%).
2. **Frecuencia de urgencias** por tipo y por periodo legislativo, especialmente discusion inmediata.
3. **Tiempo promedio de tramitacion** de leyes con urgencia vs. sin urgencia.
4. **Numero de vetos** (totales, parciales, aditivos) por periodo.
5. **Numero de DFL** dictados por periodo.
6. **Numero de decretos de insistencia** (cualquier valor >0 es significativo).
7. **Duracion acumulada de estados de excepcion** (dias/ano, extension territorial).
8. **Frecuencia de renovacion** de estados de excepcion.
9. **Numero de representaciones de la Contraloria** sobre decretos del Ejecutivo.
10. **Numero de indicaciones del Ejecutivo** vs. indicaciones parlamentarias aprobadas en comision.

## 9.2 Indicadores cualitativos

1. **Complejidad vs. tiempo**: proyectos de alta complejidad tecnica tramitados con discusion inmediata.
2. **Materias sensibles bajo urgencia**: proyectos que afectan derechos fundamentales, regulacion electoral o estructura institucional tramitados con urgencia.
3. **Vetos aditivos en materias sustantivas**: uso del veto para insertar disposiciones que no fueron debatidas por el Congreso.
4. **Normalizacion de estados de excepcion**: declaraciones que se renuevan sistematicamente sin debate sustantivo.
5. **Patron de "legislacion de emergencia"**: uso recurrente de la narrativa de crisis para justificar tramitacion acelerada.
6. **Resistencia a controles**: conflictos con la Contraloria, intentos de limitar la jurisdiccion del Tribunal Constitucional o las facultades fiscalizadoras de la Camara de Diputados.

# Fuentes

## Normativa constitucional y legal


- Constitucion Politica de la Republica de Chile, texto refundido (Decreto 100/2005). Articulos 32, 39-45, 63-75, 92, 98-99. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional, articulos 26-28 (urgencias). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional que introduce modificaciones a la Constitucion Politica de la Republica. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331


## Literatura academica y estudios


- Aninat, Cristobal; Londregan, John; Navia, Patricio; Vial, Joaquin (2006). “Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Chile”. *Inter-American Development Bank, Research Network Working Paper R-521*.
- Siavelis, Peter (2000). *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation*. University Park: Penn State University Press.
- Carey, John (2002). “Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s”. En Morgenstern, S. y Nacif, B. (eds.), *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Nolte, Detlef (2003). “El Congreso chileno y su aporte a la consolidacion democratica en perspectiva comparada”. *Revista de Ciencia Politica*, 23(2), 43-67.
- Toro Maureira, Sergio y Hurtado, Nicolas (2016). “La via rapida en la legislacion: urgencias e iniciativa exclusiva en el caso chileno”. *Revista de Ciencia Politica*, 36(1).


## Fuentes institucionales y datos


- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), formacion civica y proceso legislativo. https://www.bcn.cl/formacioncivica
- Senado de Chile, tramitacion de la ley. https://www.senado.cl/tramitacion-de-la-ley
- Camara de Diputados, proceso legislativo. https://www.camara.cl/legislacion/proceso-legislativo
- Open Data del Congreso Nacional de Chile. https://opendata.congreso.cl/
- Contraloria General de la Republica, buscador de dictamenes y toma de razon. https://www.contraloria.cl/

## Casos y reportes citados

- Decreto Supremo N 104 de 18 de marzo de 2020 (Estado de Catastrofe por COVID-19).
- Informes de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estados de emergencia en Chile. https://www.oas.org/es/cidh/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reportes sobre estados de excepcion. https://www.indh.cl/

# Marco Jurídico del Congreso Nacional de Chile

Documento de investigación sobre el marco legal que rige el Congreso Nacional, el proceso legislativo y los mecanismos de control institucional relevantes para la detección de deriva autoritaria.

## Tabla de Contenidos


1. Constitución Política de la República
2. 1.1 Capítulo IV: Gobierno — Poderes presidenciales sobre la legislación
3. 1.2 Capítulo V: Congreso Nacional
4. 1.3 Capítulo VI: Poder Judicial
5. 1.4 Capítulo VIII: Tribunal Constitucional
6. 1.5 Historia de reformas constitucionales
7. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918
8. Reglamentos Internos
9. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)
10. Tribunal Constitucional
11. Contraloría General de la República
12. Transparencia y Acceso a la Información
13. Implicancias para el Monitoreo de Deriva Autoritaria
14. Fuentes


## 1. Constitución Política de la República

La Constitución vigente es la de 1980, profundamente reformada en 2005 (Ley 20.050, bajo el gobierno de Ricardo Lagos) y con numerosas modificaciones posteriores. Para efectos del

monitoreo legislativo, los capítulos relevantes son el IV (Gobierno), V (Congreso Nacional), VI (Poder Judicial) y VIII (Tribunal Constitucional).

## 1.1 Capítulo IV: Gobierno

El Capítulo IV (Arts. 24-45) regula al Presidente de la República y sus atribuciones. Para el monitoreo legislativo, los artículos clave son:

### Art. 32: Atribuciones especiales del Presidente

El artículo 32 enumera las atribuciones especiales del Presidente. Las relevantes para la actividad legislativa son:

- **N.1 — Concurrir a la formación de las leyes:** El Presidente puede presentar proyectos de ley (mensajes), sancionarlos y promulgarlos. Tiene **iniciativa exclusiva** en materias determinadas por el Art. 65.
- **N.3 — Dictar DFL:** Previa delegación del Congreso (Art. 64), puede dictar decretos con fuerza de ley sobre materias de ley, con limitaciones expresas (no puede abarcar nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos, garantías constitucionales, ni materias de LOC o LQC). La delegación no puede exceder un año.
- **N.4 — Convocar a plebiscito:** En caso de desacuerdo con el Congreso en materia de reforma constitucional (Arts. 128-129).
- **N.6 — Ejercer la potestad reglamentaria:** Dictar reglamentos, decretos e instrucciones para la ejecución de las leyes. Incluye la potestad reglamentaria autónoma sobre materias no reservadas al dominio legal.
- **N.8 — Designar embajadores y otros funcionarios:** Nombramientos relevantes para el control político.

### Art. 33-37bis: Estados de Excepción Constitucional

Los estados de excepción son una herramienta clave para detectar concentración de poder ejecutivo:

- **Estado de Asamblea** (Art. 40 N.1): Guerra exterior. Declarado por el Presidente con acuerdo del Congreso Nacional.
- **Estado de Sitio** (Art. 40 N.2): Guerra interna o grave conmoción interior. Declarado por el Presidente con acuerdo del Congreso. El Congreso puede dejarlo sin efecto después de 180 días.

- **Estado de Catástrofe** (Art. 41 N.3): Calamidad pública. Declarado por el Presidente sin necesidad de acuerdo del Congreso. El Congreso puede dejarlo sin efecto después de 180 días.
- **Estado de Emergencia** (Art. 42 N.4): Grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. Declarado por el Presidente sin acuerdo del Congreso. Duración máxima de 15 días, prorrogable por otros 15 con acuerdo del Congreso.

**Reforma de 2005:** Antes, las Fuerzas Armadas tenían un rol explícito como "garantes de la institucionalidad". La reforma de 2005 eliminó esta función, subordinándolas al poder civil, y modificó sustancialmente el régimen de estados de excepción para fortalecer el control parlamentario.

**Controles sobre estados de excepción:** - Los tribunales de justicia pueden revisar las medidas adoptadas (Art. 45, reformado en 2005; antes era incompetente la jurisdicción). - Las medidas adoptadas no pueden prolongarse más allá de la vigencia del estado de excepción. - El Congreso puede dejar sin efecto los estados de sitio y catástrofe transcurridos 180 días.

### Arts. 64-65: Iniciativa Exclusiva y DFL

- **Art. 64:** Autoriza al Presidente para dictar DFL. La ley delegatoria debe señalar materias precisas. La Contraloría General debe tomar razón de los DFL, rechazando los que excedan la delegación.
- **Art. 65:** Establece la **iniciativa exclusiva** del Presidente en materias que impliquen gasto público, tributos, creación de servicios públicos, negociación colectiva, seguridad social, remuneraciones del sector público, y fuerzas armadas, entre otras. El Congreso solo puede aceptar, disminuir o rechazar los gastos propuestos, nunca aumentarlos.

La iniciativa exclusiva es uno de los rasgos más presidencialistas del sistema chileno. Limita drásticamente la capacidad del Congreso para legislar de forma autónoma en materias económicas y de administración del Estado.

## 1.2 Capítulo V: Congreso Nacional

El Capítulo V (Arts. 46-75) es el núcleo normativo del Congreso. Se estructura en:

### Composición (Arts. 46-51)

- **Art. 46:** El Congreso Nacional se compone de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

- **Art. 47:** La Cámara está integrada por **155 diputados** electos por votación directa en 28 distritos electorales (sistema proporcional D'Hondt, desde la reforma de 2015, Ley 20.840). Duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelectos.
- **Art. 49:** El Senado se compone de **50 senadores** electos por votación directa en 16 circunscripciones senatoriales (correspondientes a las 16 regiones). Duran 8 años en sus cargos. Se renuevan alternadamente cada 4 años.
- **Art. 51:** Las vacantes se proveen por el ciudadano señalado por el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante. Los parlamentarios independientes no son reemplazados, salvo que integren una lista con partidos.

**Nota histórica:** Hasta 2005 existían senadores designados y senadores vitalicios (ex-Presidentes). La reforma de Lagos los eliminó completamente, democratizando plenamente el Senado.

### Atribuciones Exclusivas de la Cámara de Diputados (Art. 52)

- **N.1 — Fiscalización de actos del Gobierno:** La Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones (por mayoría simple) que se transmiten al Presidente, quien debe responder fundadamente en 30 días. Puede también solicitar antecedentes al Gobierno (un tercio de los diputados puede requerirlo). Puede crear **comisiones especiales investigadoras** (a petición de 2/5 de los diputados en ejercicio).
- **N.2 — Acusación constitucional:** Puede declarar si ha o no lugar a acusaciones contra el Presidente (por notable abandono de deberes), ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores, Contralor General, generales y almirantes, intendentes, gobernadores y autoridades del Art. 52 N.2. Se requiere **mayoría de los diputados presentes** para declarar ha lugar (salvo contra el Presidente, que requiere **mayoría de los diputados en ejercicio**).

### Atribuciones Exclusivas del Senado (Art. 53)

- **N.1 — Conocer de las acusaciones constitucionales:** Actúa como jurado. Requiere **2/3 de los senadores en ejercicio** para declarar culpable al acusado (contra el Presidente) y **mayoría de los senadores en ejercicio** para los demás acusados.
- **N.2 — Decidir si ha lugar la admisión de acciones judiciales contra ministros** por perjuicios sufridos injustamente.
- **N.3 — Conocer de contiendas de competencia** entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores.
- **N.4 — Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía** (Art. 17 N.2).

- **N.5 — Prestar o negar consentimiento** a actos del Presidente que la Constitución requiera (nombramientos, etc.).
- **N.6 — Otorgar acuerdo** para la declaración de estados de excepción cuando corresponda.
- **N.9 — Aprobar la designación** de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional (Art. 78 y 85).

### Atribuciones Exclusivas del Congreso (Art. 54)

- **N.1 — Aprobar tratados internacionales:** El Presidente conduce las relaciones exteriores y celebra tratados, pero estos requieren aprobación del Congreso. El Congreso aprueba o rechaza, no puede modificarlos. Si el tratado contiene materias de LOC, se aplica el quórum correspondiente. El Presidente puede denunciar un tratado pidiendo la opinión de ambas Cámaras.
- **N.2 — Pronunciarse sobre estados de excepción** cuando la Constitución lo exija.

### Formación de la Ley (Arts. 65-75)

Este es el proceso legislativo central:

**Art. 65 — Origen e Iniciativa:** - Las leyes pueden originarse por **mensaje del Presidente** o por **moción de cualquier diputado o senador** (con un máximo de 10 diputados firmantes o 5 senadores firmantes). - **Cámara de origen:** Las leyes sobre tributos, presupuesto y reclutamiento solo pueden originarse en la Cámara. Las leyes sobre amnistía e indultos generales solo pueden originarse en el Senado. - **Iniciativa exclusiva del Presidente:** Materias detalladas en Art. 65 incisos 3 y 4 (alterar división política/administrativa, administración financiera del Estado, tributos, creación de servicios públicos, empleos rentados, empréstitos, condonación de deudas fiscales, negociación colectiva, normas de seguridad social, sector público, fuerzas armadas).

**Art. 66 — Quórum de Aprobación:**

Tras la reforma de la Ley 21.535 (2023), la jerarquía de quórum vigente es:

| Tipo de ley | Quórum requerido | Referencia |
|---|---|---|
| Reforma constitucional | 3/5 o 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio (según el capítulo que se reforme) | Arts. 127-129 |
| Ley interpretativa de la Constitución | 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio | Art. 66 inc. 1 |
| Ley orgánica constitucional (LOC) | **Mayoría absoluta** de los diputados y senadores en ejercicio | Art. 66 inc. 2 (reformado por Ley 21.535) |
| Ley de quórum calificado (LQC) | Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio | Art. 66 inc. 3 |
| Ley simple u ordinaria | Mayoría de los miembros presentes de cada Cámara | Art. 66 inc. 4 |

**Art. 68 — Trámite entre Cámaras:** - El proyecto aprobado en la Cámara de origen pasa a la Cámara revisora. - Si la Cámara revisora lo aprueba, se remite al Presidente para su promulgación. - Si la Cámara revisora lo rechaza en su totalidad, va a una **comisión mixta** (Art. 70). - Si la Cámara revisora introduce modificaciones, vuelve a la Cámara de origen, que puede aprobar las enmiendas o insistir en el texto original.

**Art. 69 — Votación General y Particular:** - Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda. - En ningún caso se admitirán adiciones o correcciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto (regla de la **germanidad**).

**Art. 70 — Comisiones Mixtas:** - Cuando un proyecto es rechazado en general por la Cámara revisora, o cuando hay discrepancias entre ambas Cámaras sobre las modificaciones, se forma una **comisión mixta** de igual número de diputados y senadores. - La comisión mixta propone la forma de resolver las divergencias. - Si la comisión mixta no llega a acuerdo, o si alguna de las Cámaras rechaza su propuesta, el Presidente puede pedir a la Cámara de origen que insista por 2/3 de sus miembros presentes.

**Art. 71 — Insistencia:** - Si la Cámara de origen insiste por 2/3 de sus miembros presentes, el proyecto pasa a la revisora, que solo puede rechazarlo con 2/3 de sus miembros presentes.

**Art. 72 — Promulgación y Veto:** - Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, se remite al Presidente, quien puede **aprobarlo o rechazarlo** dentro de 30 días. - Si el Presidente **rechaza totalmente** el proyecto, vuelve a la Cámara de origen. Si ambas Cámaras insisten por 2/3 de sus miembros presentes, el Presidente debe promulgarlo. - Si el Presidente **rechaza parcialmente** (veto parcial o sustitutivo), las observaciones se tramitan como un nuevo desacuerdo. Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, se devuelve al Presidente para

promulgación. Si ambas Cámaras las rechazan por 2/3, se promulga el texto original sin las observaciones.

**Art. 73 — Urgencias:** - El Presidente puede hacer presente la **urgencia** en el despacho de un proyecto de ley, en uno o en todos sus trámites. La calificación de la urgencia corresponde al Presidente. - Tres tipos: **simple urgencia** (30 días), **suma urgencia** (15 días), **discusión inmediata** (6 días, 3 por Cámara). - La urgencia es una herramienta de presión del Ejecutivo sobre la agenda legislativa. Su uso excesivo puede indicar intento de control de la agenda parlamentaria.

**Art. 74 — Decretos promulgatorios:** - El Presidente debe promulgar la ley dentro de 10 días desde que sea procedente y el decreto promulgatorio se publica en el Diario Oficial dentro de 5 días desde que la Contraloría tome razón.

**Art. 75 — Correcciones del TC:** - Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte de un proyecto, este no podrá promulgarse con las disposiciones declaradas inconstitucionales, salvo que el Presidente ejerza la facultad del Art. 93 N.3 (no promulgar y devolver al Congreso las partes no declaradas inconstitucionales).

## 1.3 Capítulo VI: Poder Judicial

El Capítulo VI (Arts. 76-82) establece las garantías de independencia del Poder Judicial:

- **Art. 76:** La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece **exclusivamente** a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente ni el Congreso pueden avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos. Se consagra el principio de **inexcusabilidad** (el tribunal no puede negarse a ejercer jurisdicción).
- **Art. 77:** Una LOC determinará la organización y atribuciones de los tribunales (Código Orgánico de Tribunales). Las modificaciones a esta LOC que se refieran a organización y atribuciones requieren **informe previo de la Corte Suprema**.
- **Art. 78:** Los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, eligiendo de una **nómina de cinco** personas propuestas por la Corte Suprema, y con acuerdo del Senado (2/3 de sus miembros en ejercicio).
- **Art. 79:** Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, denegación y torcida administración de justicia, y en general por toda prevaricación.
- **Art. 80:** Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buen comportamiento. Son **inamovibles**. Cesan al cumplir 75 años de edad. Solo pueden ser removidos por la Corte

Suprema (amovilidad vía Corte Suprema a solicitud del Presidente o a requerimiento de parte).

- **Art. 82:** La Corte Suprema tiene la **superintendencia directiva, correccional y económica** de todos los tribunales de la nación (excepto TC, TRICEL y tribunales electorales regionales).

**Relevancia para el monitoreo:** La independencia judicial es un pilar fundamental del control de constitucionalidad. Señales de alerta incluyen intentos de alterar la composición de la Corte Suprema (court packing), reducir su jurisdicción, o eliminar la inamovilidad de los jueces.

## 1.4 Capítulo VIII: Tribunal Constitucional

El Capítulo VIII (Arts. 92-94) regula el TC:

- **Art. 92 — Composición:** 10 miembros designados así:
- 3 por el Presidente de la República
- 4 elegidos por el Congreso Nacional (2 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados, por 2/3 de los miembros en ejercicio de cada corporación, en votaciones sucesivas)
- 3 por la Corte Suprema (en votación secreta)
- Duran 9 años en el cargo, se renuevan por parcialidades cada 3 años, y no pueden ser reelegidos.
- Los miembros deben tener título de abogado con al menos 15 años de ejercicio, y no pueden tener impedimento para ser juez.
- **Art. 93 — Atribuciones:** Las principales son:
- **N.1 — Control preventivo obligatorio de LOCs** antes de su promulgación, y de leyes interpretativas de la Constitución. Es un control **ex ante** que se ejerce automáticamente: la Cámara de origen envía el proyecto al TC dentro de los 5 días siguientes a su total tramitación.
- **N.2 — Resolver cuestiones de constitucionalidad de autoacordados** de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y TRICEL.
- **N.3 — Resolver cuestiones de constitucionalidad durante la tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de tratados** (requerimiento de constitucionalidad). Puede ser presentado por el Presidente, cualquiera de las Cámaras, o una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara respectiva. Debe hacerse **antes de la promulgación** del proyecto.
- **N.4 — Resolver cuestiones sobre la constitucionalidad de DFL.**

- **N.5 — Resolver cuestiones sobre la constitucionalidad de la convocatoria a plebiscito.**
- **N.6 — Resolver la inaplicabilidad** de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en un caso concreto (inaplicabilidad por inconstitucionalidad). Puede ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto.
- **N.7 — Resolver la inconstitucionalidad** de un precepto legal que ha sido declarado inaplicable (declaración de inconstitucionalidad con efecto erga omnes). Requiere una decisión previa de inaplicabilidad y la aprobación de **4/5 de los miembros en ejercicio** del TC.
- **N.8 — Resolver reclamos en caso de que el Presidente no promulgue** una ley cuando deba hacerlo, o promulgue un texto diverso del aprobado.
- **N.9 — Resolver sobre la constitucionalidad de decretos o resoluciones** del Presidente representados por la Contraloría (toma de razón).
- **N.10 — Declarar la inconstitucionalidad** de organizaciones, movimientos o partidos políticos, y la responsabilidad de sus participantes.
- **N.12 — Resolver contiendas de competencia** entre autoridades políticas/administrativas y tribunales.
- **N.13 — Resolver sobre inhabilidades constitucionales o legales** que afecten a ministros de Estado.
- **N.16 — Calificar la inhabilidad** invocada por un parlamentario y pronunciarse sobre su renuncia al cargo (Art. 60).
- **Art. 94:** Las sentencias del TC **no proceden recurso alguno** contra ellas. Las disposiciones declaradas inconstitucionales **no pueden convertirse en ley**. Las sentencias de inconstitucionalidad (N.7) producen efectos desde su publicación en el Diario Oficial (no tienen efecto retroactivo).

## 1.5 Historia de Reformas Constitucionales

La Constitución de 1980 ha sido reformada más de 50 veces. Las reformas más relevantes para el marco legislativo son:

### Reforma de 1989 (Plebiscito de transición)

- Primer paquete de reformas negociadas para la transición democrática.
- Modificación de los mecanismos de reforma constitucional, facilitando futuras enmiendas.
- Reducción de estados de excepción del régimen anterior.

### Reforma de 2005 (Ley 20.050, gobierno de Lagos)

Esta es la reforma más profunda y relevante. Cambios principales:

- **Eliminación de senadores designados y vitalicios** (Art. 49). El Senado pasó a ser completamente elegido democráticamente.
- **Eliminación del rol de las FFAA como "garantes de la institucionalidad"** (antiguo Art. 90). Las FFAA quedaron subordinadas al poder civil.
- **Eliminación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe** por parte del Presidente. El Presidente puede llamar a retiro a los Comandantes en Jefe (antes no podía).
- **Reducción del mandato presidencial** de 6 a 4 años sin reelección inmediata.
- **Reforma del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA):** Pasó de ser un órgano con poder decisorio (con mayoría militar) a ser meramente consultivo, y solo puede ser convocado por el Presidente.
- **Reforma del Tribunal Constitucional:** Se aumentó de 7 a 10 miembros, se introdujo la acción de inaplicabilidad (antes en la Corte Suprema), y se fortaleció el control preventivo.
- **Reforma de estados de excepción:** Se acotaron sus alcances y se fortaleció el control parlamentario y judicial.
- **Fiscalización parlamentaria:** Se amplió la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados (comisiones investigadoras, interpelaciones).

### Reforma de 2015 (Ley 20.840, fin del sistema binominal)

- Reemplazó el sistema binominal por un sistema proporcional (D'Hondt).
- Aumentó el número de diputados de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50.
- Introdujo cuotas de género (al menos 40% de candidatas mujeres por lista).
- Creó 28 distritos para diputados y 16 circunscripciones senatoriales.

### Reforma de 2017 (Ley 21.011, creación del Ministerio de Seguridad)

- Menos relevante para el marco legislativo, pero indicativa de la capacidad de reforma.

### Reforma de 2022 — Proceso constituyente fallido

- El plebiscito de entrada (2020) aprobó una nueva Constitución con un 78%.
- La Convención Constitucional (2021-2022) redactó una propuesta.
- El plebiscito de salida (septiembre 2022) rechazó la propuesta con un 62%.
- El segundo proceso constituyente (Consejo Constitucional, 2023) también fue rechazado en diciembre 2023 con un 55.8%.

- La Constitución de 1980 (reformada) sigue vigente.

---

## 2. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918

### 2.1 Naturaleza y Alcance

La Ley 18.918, publicada el 5 de febrero de 1990 (último día del régimen militar), es la **Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional**. Desarrolla las normas constitucionales del Capítulo V, regulando:

- La organización interna de las Cámaras
- El proceso de formación de la ley en detalle
- Las comisiones legislativas (permanentes, especiales, mixtas)
- Los procedimientos de votación
- Las urgencias y sus plazos
- Las incompatibilidades e inhabilidades parlamentarias
- La tramitación de acusaciones constitucionales
- La labor de la Secretaría del Senado y de la Cámara
- Las normas sobre probidad y transparencia

### 2.2 Disposiciones Clave

#### Sobre Urgencias (Arts. 26-28 LOC)

- **Art. 26:** El Presidente califica la urgencia, pudiendo hacerlo en uno o todos los trámites constitucionales.
- **Art. 27:** La urgencia puede ser retirada o modificada en su calificación por el Presidente en cualquier momento.
- **Art. 28:** El vencimiento del plazo de urgencia **no produce la caducidad del proyecto ni impide al Presidente calificar nuevamente la urgencia**. Es decir, la urgencia no tiene sanción efectiva por incumplimiento; es un mecanismo de presión política pero no de consecuencia jurídica automática.

Esto es relevante para el monitoreo: el Presidente puede usar las urgencias como herramienta de presión sin consecuencias reales si el Congreso no cumple los plazos, pero el efecto político de la urgencia (especialmente “discusión inmediata”) es significativo en la práctica.

### Sobre Comisiones (Arts. 17-25 LOC)

- **Art. 17:** Las comisiones permanentes se establecen en el reglamento de cada Cámara. Están compuestas proporcionalmente a la representación de los distintos partidos y bloques parlamentarios.
- **Art. 21:** Las comisiones mixtas se integran por igual número de diputados y senadores. Cada Cámara designa sus representantes según sus propios procedimientos.
- **Art. 22:** Las comisiones pueden solicitar informes o antecedentes a los organismos de la administración del Estado.
- **Art. 23-24:** Las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados pueden citar a ministros, funcionarios de la administración del Estado, y personal de empresas del Estado. Los citados están obligados a comparecer y entregar los antecedentes solicitados.

### Sobre Votaciones (Arts. 29-32 LOC)

- **Art. 29:** La votación puede ser pública, secreta o económica (por alzamiento de manos o sistema electrónico). La votación pública se usa para proyectos de ley.
- **Art. 30:** Se establece la prohibición de votar para parlamentarios que tengan interés directo en el asunto.
- **Art. 32:** Para determinar los quórum, se cuenta como “diputados o senadores en ejercicio” a aquellos que efectivamente estén desempeñando el cargo (no los suspendidos ni los con permiso constitucional).

### Sobre la Tramitación (Arts. 13-16 LOC)

- **Art. 13:** Todo proyecto debe ser informado por la comisión permanente respectiva antes de su discusión en sala, salvo acuerdo unánime en contrario.
- **Art. 14:** La discusión general tiene por objeto admitir o desechar el proyecto en su idea fundamental. La discusión particular tiene por objeto examinar el proyecto artículo por artículo.
- **Art. 15:** Las indicaciones (enmiendas) deben presentarse por escrito y tener relación directa con las ideas matrices del proyecto (regla de germanidad constitucional del Art. 69 CPR).

### Sobre Probidad y Transparencia (Título III bis, agregado por Ley 20.447 de 2010)

- Obligación de declaración de intereses y patrimonio por parte de los parlamentarios.
- Publicidad de las votaciones y de la asistencia de los parlamentarios.
- Regulación de la contratación de personal de apoyo parlamentario.

## 2.3 Modificaciones Principales

La Ley 18.918 ha sido modificada en numerosas ocasiones. Las reformas más relevantes incluyen:

| Ley modificatoria | Año | Cambio principal |
|---|---|---|
| Ley 19.519 | 1997 | Adecuación al Ministerio Público |
| Ley 19.653 | 1999 | Probidad administrativa aplicada al Congreso |
| Ley 19.742 | 2001 | Reformas de fiscalización |
| Ley 20.050 | 2005 | Adecuación a gran reforma constitucional |
| Ley 20.285 | 2008 | Transparencia y acceso a información |
| Ley 20.447 | 2010 | Probidad parlamentaria, declaración de patrimonio e intereses |
| Ley 20.516 | 2011 | Reformas menores de procedimiento |
| Ley 20.730 | 2014 | Ley de Lobby: registro de audiencias |
| Ley 20.840 | 2015 | Fin del binominal, nuevo sistema proporcional |
| Ley 21.200 | 2019 | Proceso constituyente |
| Ley 21.535 | 2023 | Reforma de quórum de LOCs |

## 2.4 Relación con los Reglamentos Internos

La Ley 18.918 establece el marco general; los reglamentos internos de cada Cámara desarrollan los procedimientos en detalle. La jerarquía normativa es:

1. Constitución Política
2. Ley 18.918 (LOC del Congreso)
3. Reglamento interno de cada Cámara

Los reglamentos no pueden contradecir la LOC ni la Constitución. La LOC, a su vez, delega expresamente en los reglamentos la regulación de materias procedimentales específicas (número y competencia de comisiones permanentes, tiempos de debate, procedimientos de votación detallados, etc.).

# 3. Reglamentos Internos

## 3.1 Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados

El Reglamento de la Cámara regula:

- **Organización interna:** Mesa directiva (Presidente y Vicepresidentes de la Cámara), Comité de la Cámara (compuesto por los jefes de los comités parlamentarios), Secretaría.
- **Comisiones permanentes:** La Cámara tiene actualmente más de 25 comisiones permanentes, incluyendo: Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; Hacienda; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Agricultura; Minería y Energía; Gobierno Interior; Medio Ambiente, entre otras. Cada comisión tiene 13 miembros.
- **Tiempos de debate:** El reglamento establece tiempos de intervención diferenciados para discusión general y particular. En discusión general, cada diputado puede intervenir hasta por 15 minutos. En discusión particular, hasta por 10 minutos por artículo.
- **Procedimiento de votación:** Votación electrónica nominal (para proyectos de ley), votación económica (para asuntos de menor entidad). El quórum para sesionar es de 1/3 de los diputados en ejercicio.
- **Procedimiento de enmiendas (indicaciones):** Las indicaciones se presentan por escrito ante la Secretaría de la comisión o en sala. Deben referirse a las ideas matrices del proyecto. El Presidente de la comisión puede declarar inadmisible una indicación que no tenga relación con el proyecto o que invada la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
- **Comisiones especiales investigadoras:** Funcionamiento, plazos, citaciones, informes.
- **Incidentes:** Período de incidentes al final de cada sesión para temas de interés de los diputados no relacionados con el orden del día.

## 3.2 Reglamento del Senado

El Reglamento del Senado regula materias similares con algunas diferencias:

- **Mesa directiva:** Presidente del Senado, Vicepresidente. El Presidente del Senado es el tercero en la línea de sucesión presidencial (después del Presidente de la Cámara).
- **Comisiones permanentes:** El Senado tiene alrededor de 21 comisiones permanentes, con 5 miembros cada una (menos que la Cámara, dado el menor número de senadores).
- **Comités parlamentarios:** Cada partido con al menos un senador constituye un comité. Los comités designan representantes para la distribución del tiempo de debate.

- **Tiempos de debate:** Más extensos que en la Cámara. Cada senador puede intervenir hasta por 20 minutos en discusión general. Los acuerdos de comités pueden modificar los tiempos.
- **Votación:** Nominal pública electrónica para proyectos de ley. La tradición senatorial permite más debate y deliberación que la Cámara.
- **Quórum para sesionar:** 1/3 de los senadores en ejercicio.

### 3.3 Complementariedad con la Constitución y la LOC

Los reglamentos complementan el marco superior de la siguiente manera:

| Materia | Constitución | LOC 18.918 | Reglamento |
|---|---|---|---|
| Quórum de aprobación | Art. 66 CPR: define tipos | Desarrolla cómputo | Procedimiento de votación |
| Comisiones | Art. 53-54 CPR: referencia general | Arts. 17-25: marco general | Número, composición, competencias detalladas |
| Urgencias | Art. 74 CPR: facultad presidencial | Arts. 26-28: plazos y procedimiento | Procedimiento interno de tramitación urgente |
| Debate | No regula | Marco general | Tiempos, turnos, procedimiento detallado |
| Indicaciones | Art. 69 CPR: germanidad | Art. 15: procedimiento | Formato, plazos, admisibilidad |
| Fiscalización | Art. 52 CPR: atribución | Desarrollo | Procedimiento detallado de comisiones investigadoras |

## 4. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)

### 4.1 Contexto Político

La reforma de quórum es una de las transformaciones legislativas más significativas del Chile post-dictadura. Las leyes orgánicas constitucionales (LOCs) fueron diseñadas en el régimen militar como “cerrojos” institucionales: al exigir 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, modificación o derogación, se aseguraba que la mayoría simple de un gobierno democrático no pudiera cambiarlas sin un amplio consenso — lo que en la práctica daba poder de veto a la minoría heredera del régimen.

El debate sobre reducir los quórum de las LOCs fue una constante en la política chilena durante más de tres décadas. El argumento reformista sostenía que los supermajoritarios "enclaves autoritarios" permitían que una minoría bloqueara cambios legislativos en materias esenciales (educación, salud, fuerzas armadas, sistema electoral, etc.). El argumento conservador defendía que los quórum elevados protegían la estabilidad institucional y los derechos de las minorías.

## 4.2 Contenido de la Reforma

La **Ley 21.535**, publicada el 17 de enero de 2023, reformó el artículo 66 de la Constitución Política:

**Antes de la reforma:** - LOC: 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (aproximadamente 57.1%) - LQC: mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (más del 50%)

**Después de la reforma:** - LOC: **Mayoría absoluta** de los diputados y senadores en ejercicio (más del 50%) - LQC: Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (sin cambio)

En la práctica, LOC y LQC quedaron con el mismo quórum. La diferencia subsistente entre ambas categorías es:

1. **Control preventivo obligatorio del TC:** Las LOCs deben pasar por control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional (Art. 93 N.1). Las LQC no.
2. **Materias reservadas:** La Constitución define taxativamente qué materias son de LOC y cuáles de LQC. Las materias de LOC son generalmente de mayor jerarquía institucional (Tribunal Constitucional, Congreso Nacional, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Banco Central, Contraloría, sistema electoral, enseñanza, partidos políticos, etc.).

## 4.3 Jerarquía Actual de Quórum

Tras la reforma, la jerarquía completa es:

1. **Reforma constitucional**
2. Capítulos I (Bases de la Institucionalidad), III (Derechos y Deberes), VIII (TC), XI (FFAA), XII (COSENA), XV (Reforma): **2/3** de diputados y senadores en ejercicio
3. Demás capítulos: **3/5** de diputados y senadores en ejercicio
4. **Ley interpretativa de la Constitución:** 3/5 de diputados y senadores en ejercicio + control preventivo obligatorio del TC
5. **Ley orgánica constitucional (LOC):** Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio + control preventivo obligatorio del TC

6. **Ley de quórum calificado (LQC):** Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio
7. **Ley simple u ordinaria:** Mayoría de los miembros presentes

### 4.4 Impacto en el Paisaje Legislativo

La reforma tuvo varias consecuencias:

- **Facilitó la aprobación de reformas en materias de LOC:** Antes se necesitaban 89 diputados y 22 senadores (4/7); ahora se necesitan 78 diputados y 26 senadores (mayoría absoluta).
- **Redujo el poder de veto de la minoría** en materias institucionales fundamentales.
- **Equiparó en la práctica LOC y LQC**, generando debate sobre si esta distinción sigue siendo relevante.
- **Mantuvo el control preventivo del TC** como mecanismo diferenciador, lo que preserva un filtro institucional sobre las LOCs.

Para el monitoreo de deriva autoritaria, esta reforma tiene una lectura ambivalente: - **Lectura positiva:** Elimina enclaves autoritarios heredados de la dictadura, democratiza el proceso legislativo. - **Lectura de riesgo:** Facilita que una mayoría coyuntural pueda reformar leyes fundamentales (sistema electoral, fuerzas armadas, poder judicial) con un quórum más bajo. El contrapeso pasa a depender más fuertemente del TC.

---

## 5. Tribunal Constitucional

### 5.1 Composición y Nombramiento

El TC se compone de **10 miembros** (Art. 92 CPR):

| Origen del nombramiento | Cantidad | Designado por |
|---|---|---|
| Presidente de la República | 3 | Presidente, sin acuerdo del Senado |
| Senado | 2 | 2/3 de los senadores en ejercicio |
| Cámara de Diputados | 2 | 2/3 de los diputados en ejercicio |
| Corte Suprema | 3 | Votación secreta del pleno de la Corte |

- Duración: **9 años**, sin reelección.
- Renovación parcial cada 3 años.

- El TC elige a su propio presidente, que dura 2 años y puede ser reelegido por un periodo.
- Para funcionar se requiere un quórum de **al menos 8 miembros** (puede sesionar con menos para materias de mero trámite).

**Señales de alerta para monitoreo:** - Demoras excesivas en la designación de miembros del TC (puede debilitar la institución). - Intentos de modificar la composición o el método de designación. - Falta de quórum por vacantes prolongadas.

## 5.2 Control Preventivo Obligatorio (Art. 93 N.1)

El TC ejerce un **control ex ante obligatorio** sobre: - Leyes orgánicas constitucionales (LOCs) - Leyes interpretativas de la Constitución - Normas de un tratado que versen sobre materias de LOC

**Procedimiento:** 1. La Cámara de origen envía el proyecto aprobado al TC dentro de 5 días. 2. El TC tiene **30 días** para pronunciarse (puede ser prorrogado por 10 días más en caso justificado). 3. El TC puede declarar: - Que el proyecto es enteramente constitucional. - Que determinadas disposiciones son inconstitucionales (en cuyo caso, estas no pueden promulgarse). - Que el proyecto es inconstitucional en su totalidad.

Este control es automático (no requiere requerimiento de nadie) y es un filtro clave del sistema. Tras la reducción de quórum de las LOCs, se convierte en el principal mecanismo de defensa institucional contra reformas que pudieran vulnerar la Constitución.

## 5.3 Requerimientos de Constitucionalidad (Art. 93 N.3)

Además del control preventivo obligatorio, el TC puede ser requerido **durante la tramitación** de un proyecto de ley para pronunciarse sobre su constitucionalidad:

**Legitimados activos:** - El Presidente de la República - Cualquiera de las Cámaras - Una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara respectiva (39 diputados o 13 senadores)

**Requisitos:** - Debe formularse **antes de la promulgación** del proyecto. - Debe referirse a disposiciones concretas del proyecto. - El requerimiento produce la **suspensión de la tramitación** del proyecto en la parte impugnada.

**Plazo:** El TC tiene **30 días** para resolver (puede prorrogarse por 10 días más).

Este mecanismo permite a la oposición parlamentaria (con al menos 1/4 de una Cámara) impugnar proyectos de ley que considere inconstitucionales. Es una herramienta fundamental de la minoría en el equilibrio institucional.

## 5.4 Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad (Art. 93 N.6)

La acción de inaplicabilidad es un **control ex post concreto**:

- Permite cuestionar la aplicación de un precepto legal **en un caso concreto** pendiente ante un tribunal ordinario.
- No deroga la ley, sino que la declara inaplicable al caso específico.
- Puede ser planteada por cualquiera de las partes del juicio o por el juez que conoce del asunto (de oficio).
- Se requiere que la aplicación del precepto pueda resultar contraria a la Constitución.

**Procedimiento:** 1. Se presenta ante el TC. 2. Se admite a trámite (control de admisibilidad por una sala del TC). 3. Se resuelve por el pleno del TC. 4. Si se acoge, el precepto no se aplica en ese caso concreto.

## 5.5 Declaración de Inconstitucionalidad (Art. 93 N.7)

Si un precepto legal ha sido declarado inaplicable, el TC puede, de oficio o a petición de parte, declarar su inconstitucionalidad con **efectos generales (erga omnes)**:

- Requiere **4/5 de los miembros en ejercicio** del TC (8 de 10).
- La norma declarada inconstitucional queda **derogada** desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial.
- No tiene efecto retroactivo.

Este es el mecanismo más poderoso del TC: equivale a una derogación judicial de la ley. El alto quórum requerido (4/5) refleja la gravedad de la medida.

## 5.6 La Controversia de la "Tercera Cámara"

El TC ha sido objeto de intenso debate político, particularmente desde la década de 2010. Las críticas principales son:

- **Rol contramayoritario:** El TC puede bloquear legislación aprobada por mayorías democráticas, actuando como una "tercera cámara legislativa" no elegida.
- **Composición política:** A pesar de los requisitos de idoneidad técnica, los nombramientos suelen reflejar las correlaciones de fuerzas políticas, generando un TC percibido como politizado.
- **Control preventivo como veto:** El control preventivo obligatorio puede ser usado estratégicamente: si la oposición no puede bloquear una LOC en el Congreso (tras la reducción de quórum), puede recurrir al TC como última barrera.

- **Casos emblemáticos:** El TC ha bloqueado o modificado reformas significativas en materias como:
- Reforma educacional (2015): declaró inconstitucionales artículos clave.
- Ley de aborto en tres causales (2017): acotó su alcance.
- Reformas laborales (2016): declaró inconstitucionales normas sobre negociación colectiva.

Para el monitoreo de deriva autoritaria, el TC puede funcionar como: - **Freno legítimo:** Impidiendo legislación inconstitucional que concentre poder. - **Obstáculo antidemocrático:** Bloqueando reformas democráticas que busquen desconcentrar el poder heredado.

La evaluación depende del contexto político y de la composición del TC en cada momento.

---

# 6. Contraloría General de la República

## 6.1 Naturaleza y Rango Constitucional

La Contraloría General de la República (CGR) está regulada en el Capítulo X de la Constitución (Arts. 98-100) y en su propia LOC (Ley 10.336).

- **Art. 98 CPR:** La Contraloría es un organismo **autónomo** que ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de fondos del Fisco, municipalidades y otros organismos públicos, examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, lleva la contabilidad general de la Nación y ejerce las demás funciones que le encomiende la ley.
- El **Contralor General** es designado por el Presidente de la República con acuerdo de 3/5 del Senado. Es inamovible y cesa a los 75 años.

## 6.2 Toma de Razón

La **toma de razón** es el mecanismo de control más relevante para el monitoreo legislativo:

- Es un **control preventivo de legalidad y constitucionalidad** que la Contraloría ejerce sobre los decretos y resoluciones de la administración.
- La Contraloría **toma razón** (aprueba) o **representa** (objeta) el decreto.
- Si el decreto es representado por ilegalidad, el Presidente puede **insistir** con la firma de todos sus ministros (decreto de insistencia). La Contraloría debe tomar razón, pero envía copia a la Cámara de Diputados.

- Si el decreto es representado por **inconstitucionalidad**, el Presidente **no puede insistir**; solo puede recurrir al Tribunal Constitucional (Art. 93 N.9).

**Relevancia para el monitoreo:** - Los decretos de insistencia son señales de alerta: indican que el Ejecutivo fuerza una decisión a pesar de objeciones de legalidad. - La representación por inconstitucionalidad es un freno absoluto (salvo recurso al TC). - La frecuencia de representaciones y decretos de insistencia es un indicador medible de tensión entre el Ejecutivo y el control institucional.

### 6.3 Control sobre Legislación Delegada (DFL)

- La Contraloría debe tomar razón de los DFL (Art. 64 CPR).
- Si el DFL excede o contraviene la ley delegatoria, la Contraloría lo **representa**.
- Si el DFL versa sobre materias que la Constitución excluye de la delegación (garantías constitucionales, LOC, LQC, etc.), la Contraloría lo representa y el Presidente no puede insistir.
- El control de la Contraloría sobre los DFL es una salvaguarda fundamental contra el exceso en el uso de legislación delegada.

### 6.4 Independencia

Las garantías de independencia de la CGR incluyen: - **Autonomía constitucional:** No depende jerárquicamente del Presidente ni del Congreso. - **Inamovilidad del Contralor:** Solo cesa por remoción constitucional (acusación constitucional) o al cumplir 75 años. - **Designación con acuerdo del Senado:** 3/5 de los senadores en ejercicio. - **Presupuesto propio.**

---

## 7. Transparencia y Acceso a la Información

### 7.1 Ley 20.285 — Ley de Transparencia (2008)

La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece:

- **Transparencia activa (Art. 7):** Los órganos de la administración del Estado deben publicar y mantener actualizada información relevante en sus sitios web, incluyendo: estructura orgánica, marco normativo, planta de personal, remuneraciones, transferencias de fondos públicos, actos y resoluciones, contrataciones, etc.
- **Derecho de acceso a la información:** Toda persona tiene derecho a solicitar información a los órganos del Estado.

- **Aplicación al Congreso:** El Congreso Nacional no está sujeto directamente al Consejo para la Transparencia, sino que aplica sus propias normas de transparencia contenidas en la LOC del Congreso (Ley 18.918, Título III bis) y en los reglamentos internos. Sin embargo, los principios de la Ley 20.285 se aplican supletoriamente.

**Obligaciones específicas del Congreso:** - Publicar las votaciones de cada parlamentario (desde 2010 esto es obligatorio y se publica en los sitios web de ambas Cámaras). - Publicar la asistencia a sesiones de sala y comisiones. - Publicar las declaraciones de patrimonio e intereses. - Publicar la ejecución de las asignaciones parlamentarias. - Publicar la nómina de personal de apoyo y sus remuneraciones.

## 7.2 Consejo para la Transparencia

- Creado por la Ley 20.285 como corporación autónoma de derecho público.
- Resuelve reclamos por denegación de acceso a la información.
- Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
- **Limitación respecto al Congreso:** El Consejo no tiene jurisdicción directa sobre el Congreso Nacional. Las Cámaras resuelven internamente los reclamos sobre acceso a la información (a través de sus comisiones de ética o de régimen interno). Esto ha sido criticado como una debilidad del sistema de transparencia.

## 7.3 Ley 20.730 — Ley de Lobby (2014)

La Ley de Lobby regula la actividad de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios:

- **Sujetos pasivos en el Congreso:** Los parlamentarios (diputados y senadores) y su personal de confianza son sujetos pasivos de la ley.
- **Registro de audiencias:** Los parlamentarios deben registrar todas las audiencias y reuniones sostenidas con lobbistas o gestores de intereses particulares, indicando la materia tratada.
- **Publicación:** Los registros se publican en los sitios web de transparencia de cada Cámara (www.leylobby.gob.cl).
- **Registro de lobbistas:** Los lobbistas profesionales deben inscribirse en un registro público.
- **Sanciones:** Las infracciones se sancionan con multas.

**Relevancia para el monitoreo:** - Los registros de lobby permiten rastrear qué intereses están influyendo en la legislación. - La frecuencia y patrones de reuniones pueden revelar concentración de influencia. - Las omisiones en el registro son en sí mismas una señal de opacidad.

### 7.4 Declaraciones de Patrimonio e Intereses

- **Ley 20.880 (2015):** Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. Aplicable a parlamentarios.
- Los parlamentarios deben presentar una **declaración de patrimonio** y una **declaración de intereses** dentro de 30 días de asumir el cargo, y actualizarlas anualmente.
- Las declaraciones son públicas y se publican en los sitios web de cada Cámara y en el portal de la Contraloría General.
- **Contenido:** Bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades y sociedades, pasivos, actividades profesionales, participación en directorios o consejos, entre otros.

### 7.5 Otras Normas de Transparencia Relevantes

- **Ley 19.884 (2003, reformada por Ley 20.900 en 2016):** Transparencia, límite y control del gasto electoral. Regula las donaciones a campañas políticas, prohíbe los aportes anónimos y reservados, y establece límites al gasto.
- **Ley 20.900 (2016):** Fortalecimiento de la democracia: financiamiento público de partidos políticos, prohibición de aportes de personas jurídicas a campañas, fiscalización por el Servel.
- **Ley 18.603 (LOC de Partidos Políticos):** Transparencia en la organización interna, financiamiento y militancia de los partidos.

---

## 8. Implicancias para el Monitoreo de Deriva Autoritaria

El marco jurídico descrito permite identificar los siguientes puntos de monitoreo clave:

## 8.1 Indicadores de Concentración de Poder Ejecutivo

| Indicador | Marco legal | Fuente de datos |
|---|---|---|
| Uso excesivo de urgencias (especialmente “discusión inmediata”) | Art. 74 CPR, Arts. 26-28 LOC 18.918 | API Congreso, tramitación |
| Frecuencia de DFL y amplitud de delegaciones | Art. 64 CPR | Leychile, Contraloría |
| Decretos de insistencia ante representaciones de la CGR | Art. 99 CPR | Contraloría, Cámara |
| Declaración de estados de excepción y sus prórrogas | Arts. 39-45 CPR | Diario Oficial, Congreso |
| Dominio de la agenda legislativa vía iniciativa exclusiva | Art. 65 CPR | Tramitación legislativa |
| Uso del veto presidencial (total o parcial) | Art. 73 CPR | Tramitación legislativa |

## 8.2 Indicadores de Debilitamiento de Controles

| Indicador | Marco legal | Fuente de datos |
|---|---|---|
| Intentos de modificar composición del TC | Art. 92 CPR | Proyectos de ley, reformas constitucionales |
| Vacantes prolongadas en TC, CGR, o Corte Suprema | Arts. 92, 98, 78 CPR | Nombramientos públicos |
| Reformas a LOCs del Poder Judicial o Ministerio Público | Arts. 77, 84 CPR | Tramitación legislativa |
| Reducción de atribuciones de la Contraloría | Cap. X CPR | Proyectos de ley |
| Debilitamiento de fiscalización parlamentaria | Art. 52 CPR | Comisiones investigadoras, interpelaciones |
| Reformas al sistema electoral | LOC 18.700 | Proyectos de ley |

### 8.3 Indicadores de Transparencia

| Indicador | Marco legal | Fuente de datos |
|---|---|---|
| Cumplimiento de obligaciones de transparencia activa | Ley 20.285, LOC 18.918 | Portales de transparencia |
| Frecuencia y calidad de registros de lobby | Ley 20.730 | leylobby.gob.cl |
| Publicación de votaciones y asistencia | LOC 18.918, Reglamentos | Sitios web Cámaras |
| Declaraciones de patrimonio e intereses | Ley 20.880 | Portales de transparencia |
| Financiamiento de partidos y campañas | Leyes 19.884, 20.900 | Servel |

### 8.4 Puntos Ciegos del Marco Jurídico

El sistema tiene debilidades que merecen atención especial:

1. **Las urgencias no tienen sanción efectiva:** El Presidente puede presionar pero el Congreso puede ignorar los plazos sin consecuencia jurídica. Sin embargo, la presión política es real.
2. **El Congreso se autofiscaliza en transparencia:** A diferencia del Ejecutivo, no está sujeto al Consejo para la Transparencia.
3. **Los reglamentos internos pueden modificarse por simple mayoría** de cada Cámara, lo que permite cambios procedimentales significativos sin los contrapesos de una ley.
4. **La iniciativa exclusiva presidencial es extremadamente amplia** y no tiene un contrapeso efectivo más allá de la negociación política.
5. **Los DFL requieren delegación del Congreso**, pero una vez otorgada, el control depende de la Contraloría (que puede verse presionada políticamente).

---

## 9. Fuentes

### Normas Constitucionales y Legales


- Constitución Política de la República de Chile (texto refundido, DFL 100 de 2005) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

- Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 21.535 (2023), Reforma constitucional que modifica el artículo 66 de la Constitución — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 20.840 (2015), Sustituye el sistema electoral binominal — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 20.285 (2008), Sobre acceso a la información pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=276363
- Ley 20.730 (2014), Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115
- Ley 20.880 (2016), Sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1086062
- Ley 20.900 (2016), Fortalecimiento de la democracia — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1089342
- Ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995
- LOC 18.700, Sobre Votaciones Populares y Escrutinios — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- LOC 18.603, Sobre Partidos Políticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994

## Reglamentos Internos

- Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- Reglamento del Senado — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado

## Fuentes de Referencia

- BCN Formación Cívica, El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- BCN Formación Cívica, Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative

- Ley Chile (Biblioteca del Congreso Nacional) — https://www.bcn.cl/leychile

## Portales de Transparencia y Datos

- Ley de Lobby, Registro de audiencias — https://www.leylobby.gob.cl
- Consejo para la Transparencia — https://www.consejotransparencia.cl
- Contraloría General de la República — https://www.contraloria.cl
- Servicio Electoral (Servel) — https://www.servel.cl
- Transparencia Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/transparencia/
- Transparencia Senado — https://www.senado.cl/transparencia/

# Fase 4: Patrones Historicos y Contexto Comparado

## Erosion democratica a traves del poder ejecutivo sobre la legislacion

## Indice


1. Precedente historico chileno
2. Patrones de abuso de urgencias en Chile
3. Casos comparados de erosion democratica en America Latina
4. Indicadores de erosion democratica desde la ciencia politica
5. Marco de monitoreo para Chile
6. Fuentes y bibliografia


## 1. Precedente historico chileno

### 1.1 Pre-1973: Tensiones ejecutivo-legislativo bajo Allende

La experiencia chilena previa al golpe de 1973 constituye uno de los casos mas estudiados de colapso democratico en America Latina. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973) ilustra como las tensiones entre ejecutivo y legislativo pueden escalar hasta la ruptura institucional.

**Contexto institucional.** Allende asumio la presidencia en noviembre de 1970 con solo el 36,3% de los votos, en un sistema de tres tercios (izquierda, centro, derecha) que habia caracterizado la politica chilena desde los anos 1930. La Constitucion de 1925, vigente en ese momento, contemplaba un presidencialismo fuerte pero con un Congreso que retenia poderes significativos, incluyendo la aprobacion de leyes, el control presupuestario y la capacidad de acusar constitucionalmente a ministros.

**El programa de la Unidad Popular y la via legal.** El proyecto de Allende buscaba transformaciones estructurales –nacionalizacion del cobre, reforma agraria acelerada, estatizacion de la banca y empresas estrategicas– utilizando los mecanismos legales existentes. Esto creo una paradoja fundamental: un programa revolucionario canalizado a traves de instituciones disenadas para el gradualismo. Para sortear la oposicion legislativa, el gobierno recurrio extensivamente a:

- **Decretos de insistencia**: mecanismo que permitia al Ejecutivo insistir en decretos observados por la Contraloria, con la firma de todos los ministros.
- **Resquicios legales**: interpretaciones expansivas de normas existentes, como el Decreto Ley 520 de 1932 (que permitia la requisicion de empresas), identificados por el jurista Eduardo Novoa Monreal. Esta estrategia genero una intensa controversia juridica y fue vista por la oposicion como un abuso del poder ejecutivo.
- **Vetos parciales**: uso estrategico de las observaciones presidenciales a proyectos de ley aprobados por el Congreso.

**Obstruccion legislativa.** La oposicion (Democracia Cristiana y Partido Nacional), que controlaba la mayoria del Congreso, respondio con una estrategia sistematica de bloqueo:

- Rechazo de proyectos clave del Ejecutivo.
- Acusaciones constitucionales contra ministros (se presentaron mas de una docena entre 1970 y 1973, un numero sin precedentes).
- Aprobacion de leyes disenadas para limitar las facultades ejecutivas.
- La reforma constitucional Hamilton-Fuentealba (1972), que buscaba delimitar las areas de propiedad y fue aprobada por el Congreso pero vetada por Allende, generando una disputa constitucional irresuelta sobre si el Presidente podia vetar reformas constitucionales.

**La crisis constitucional.** El conflicto escalo hasta un punto en que ambos poderes se acusaban mutuamente de actuar fuera de la Constitucion. El acuerdo de la Camara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que declaro la “ilegalidad” del gobierno, no tenia fuerza juridica vinculante pero fue utilizado como justificacion politica para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

**Leccion para el monitoreo.** Este periodo demuestra que la erosion democratica no siempre proviene de un solo actor. La combinacion de un Ejecutivo que estira los limites legales y un Legislativo que usa sus poderes de forma maximalista puede producir una paralisis institucional que abre espacio a la intervencion militar. El monitoreo debe capturar la dinamica bidireccional.

## 1.2 1973-1990: Dictadura militar y uso del poder legislativo

El regimen de Pinochet no simplemente suspendio la democracia: construyo un andamiaje juridico-institucional disenado para perpetuar su vision politica mas alla de su propio gobierno. Comprender este diseno es fundamental para entender las “trampas” institucionales que persisten en Chile.

**Decretos ley (1973-1980).** La Junta Militar, autodenominada poder constituyente, legislativo y ejecutivo, goberno mediante decretos ley (DL). Entre 1973 y 1980 se dictaron mas de 3.500 decretos ley que transformaron radicalmente el ordenamiento juridico chileno:

- DL 1 (11 de septiembre de 1973): constitucion de la Junta de Gobierno.
- DL 5: declaracion de estado de sitio.
- DL 77: declaracion de ilicitud de partidos politicos marxistas.
- DL 527 (1974): Estatuto de la Junta de Gobierno, que formalizo la concentracion del poder legislativo en la Junta y del ejecutivo en Pinochet.
- DL 3.464 (1980): aprobacion de la nueva Constitucion.

**La Constitucion de 1980.** Disenada por la Comision Ortuzar y revisada por el Consejo de Estado, la Constitucion de 1980 fue concebida explicitamente como un instrumento de “democracia protegida” (concepto de Jaime Guzman, principal ideolog del regimen). Sus mecanismos clave incluian:

- **Senadores designados y vitalicios**: 9 senadores no electos (2 ex-ministros de la Corte Suprema, 1 ex-Contralor, 1 ex-comandante de cada rama de las FFAA y Carabineros, 1 ex-rector de universidad estatal, 1 ex-ministro de Estado), mas los ex-presidentes como senadores vitalicios. Esto garantizaba que la derecha y los militares tuvieran representacion asegurada sin necesidad de ganar elecciones.
- **Sistema binominal**: disenado por el regimen para la eleccion de diputados y senadores, este sistema requeria que una coalicion obtuviera mas del doble de votos que la segunda para obtener ambos escanos de un distrito. En la practica, garantizaba representacion paritaria a la segunda fuerza (la derecha), aunque obtuviera significativamente menos votos. Funcionaba como un veto estructural.
- **Quorums supramayoritarios**: leyes organicas constitucionales (LOC) requerian 4/7 del Congreso, y leyes de quorum calificado (LQC) requerian mayoria absoluta. Las LOC cubrian materias clave como educacion, mineria, Fuerzas Armadas, Banco Central y sistema electoral, de modo que la mayoria simple no bastaba para reformarlas.
- **Tribunal Constitucional**: con composicion que aseguraba inclinacion conservadora, con poder de control preventivo obligatorio sobre LOC.

- **Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)**: con mayoria militar, podia “representar” al Presidente y al Congreso cualquier situacion que atentara contra las bases de la institucionalidad. Tenia ademas la facultad de designar senadores.
- **Inamovilidad de comandantes en jefe**: el Presidente no podia remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

**Leyes de amarre (1989-1990).** En el periodo entre el plebiscito de 1988 (que Pinochet perdio) y la entrega del poder en marzo de 1990, el regimen aprobo una serie de leyes disenadas para atar las manos del futuro gobierno democratico:

- Ley Organica Constitucional de las Fuerzas Armadas (Ley 18.948, 1990).
- Ley Organica Constitucional de Ensenanza (LOCE, Ley 18.962, 1990).
- Ley Organica Constitucional de Concesiones Mineras (Ley 18.097, 1982, reformada en 1990).
- Privatizacion acelerada de empresas publicas.
- Ley de amnistia (DL 2.191 de 1978, ya vigente).

**Leccion para el monitoreo.** El caso chileno demuestra que una dictadura sofisticada no solo gobierna por decreto sino que construye arquitectura institucional disenada para sobrevivir la transicion. Los quorums supramayoritarios, los sistemas electorales sesgados y los organismos con composicion no democratica son herramientas de control legislativo que operan silenciosamente durante decadas.

## 1.3 1990-2005: Transicion a la democracia y enclaves autoritarios

La transicion chilena ha sido objeto de intenso debate academico. Fue celebrada como un modelo de transicion pactada, pero tambien criticada como una democracia con “enclaves autoritarios” (concepto acunado por Manuel Antonio Garreton).

**Los enclaves autoritarios.** Garreton (1989, 2003) identifico varios tipos de enclaves que limitaban la democracia post-Pinochet:

- **Enclaves institucionales**: los mecanismos constitucionales descritos arriba (senadores designados, binominal, quorums, COSENA, inamovilidad militar).
- **Enclaves actorales**: la presencia de actores con poder de veto no democratico (militares, Pinochet como comandante en jefe hasta 1998 y senador vitalicio hasta 2002).
- **Enclaves etico-simbolicos**: la impunidad por las violaciones a los derechos humanos (ley de amnistia, ausencia de verdad completa).
- **Enclaves socioculturales**: la internalizacion de practicas autoritarias en la cultura politica.

**La politica de los consensos.** Los gobiernos de la Concertacion (1990-2010) operaron bajo una logica de negociacion permanente con la derecha, impuesta por el diseno institucional:

- El sistema binominal forzaba coaliciones amplias y castigaba terceras fuerzas.
- Los quorums supramayoritarios significaban que la Concertacion, aun ganando las elecciones, necesitaba votos de la oposicion para modificar leyes organicas constitucionales.
- Los senadores designados daban a la derecha un poder de bloqueo adicional en el Senado.

**Reformas graduales (1989-2005).** La democratizacion del marco constitucional fue un proceso lento y fragmentado:

- **Reformas de 1989** (pre-transicion, pactadas con el regimen): redujeron el rol del COSENA, ampliaron el pluralismo politico, facilitaron (marginalmente) la reforma constitucional.
- **1994**: reforma que redujo el periodo presidencial de 8 a 6 anos.
- **2005**: paquete mayor de reformas (ver seccion siguiente).

**El sistema binominal en la practica.** Los efectos del sistema binominal fueron profundos:

- La derecha, con aproximadamente 35-40% de los votos, obtenia consistentemente cerca del 50% de los escanos.
- La Concertacion, con 50-55% de los votos, obtenia tambien cerca del 50%.
- El Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda fuera de la Concertacion quedaban practicamente excluidos del Congreso.
- El sistema incentivaba la moderacion y penalizaba la innovacion politica.
- Fue eliminado recien en 2015 (Ley 20.840) y reemplazado por un sistema proporcional moderado (D'Hondt).

## 1.4 Reformas constitucionales de 2005 (Lagos)

Las reformas de 2005 (Ley 20.050) representaron el mayor paquete de modificaciones a la Constitucion de 1980 y fueron presentadas por el presidente Ricardo Lagos como el fin de la transicion. Los cambios principales fueron:

- **Eliminacion de senadores designados y vitalicios**: todos los senadores pasaron a ser electos directamente. Esto removio el veto no-democratico mas visible en la camara alta.
- **Reduccion del periodo presidencial a 4 anos sin reeleccion inmediata** (desde 6 anos).
- **Facultad presidencial de remocion de comandantes en jefe**: el Presidente gano la potestad de llamar a retiro a los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

- **Reforma del COSENA**: paso de tener mayoria militar y capacidad de “representar” a ser un organo puramente asesor, convocado por el Presidente.
- **Reforma del Tribunal Constitucional**: ampliacion de 7 a 10 miembros, con nueva composicion (3 designados por el Presidente, 4 por el Congreso, 3 por la Corte Suprema). Se le agrego la facultad de control de constitucionalidad a posteriori (inaplicabilidad e inconstitucionalidad), anteriormente en la Corte Suprema.
- **Eliminacion de la referencia a sistema electoral en la Constitucion**: se facilito asi la futura reforma del binominal (aunque esta recien se concreto en 2015).

**Criticas.** Las reformas de 2005 fueron criticadas por no abordar cuestiones sustantivas:

- Mantuvieron los quorums supramayoritarios para LOC.
- No tocaron el modelo economico constitucionalizado (derecho de propiedad sobre derechos de agua, concesiones mineras, etc.).
- No modificaron el capitulo de derechos fundamentales.
- Se las considero reformas a la “sala de maquinas” del poder pero no al contenido sustantivo (siguiendo la metafora de Roberto Gargarella).

Lagos firmo la Constitucion reformada, reemplazando la firma de Pinochet. Sin embargo, el debate sobre la legitimidad del texto constitucional no se cerro.

## 1.5 2019-2023: Estallido social, procesos constituyentes y estres institucional

**El estallido social (octubre 2019).** La revuelta social que comenzo el 18 de octubre de 2019, detonada por el aumento del pasaje del metro en Santiago, fue la mayor crisis politica y social en Chile desde el retorno a la democracia. Las demandas abarcaron pensiones, salud, educacion, desigualdad, y la cuestion constitucional. La respuesta del gobierno de Sebastian Pinera incluyo:

- Declaracion de estado de emergencia y toque de queda, con militares en las calles por primera vez desde la dictadura.
- Graves violaciones a los derechos humanos documentadas por el INDH, Human Rights Watch y Amnistia Internacional (mutilaciones oculares, detenciones masivas, torturas).
- Un discurso inicial de “estamos en guerra” que escalo la crisis.

**El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitucion (15 de noviembre de 2019).** Tras semanas de crisis, la mayoria de los partidos politicos con representacion parlamentaria (con la

notable excepcion del Partido Comunista y parte del Frente Amplio inicialmente) firmo un acuerdo que canalizaba la crisis hacia un proceso constituyente. El acuerdo definio:

- Un plebiscito de entrada (Apruebo/Rechazo y tipo de organo constituyente).
- Eleccion de una Convencion Constitucional (100% electa) si ganaba esa opcion.
- Un plebiscito de salida con voto obligatorio.
- Un quorum de 2/3 para la aprobacion de normas en la Convencion.

**Primer proceso constituyente (2021-2022).** El plebiscito de entrada (25 de octubre de 2020) arrojo un 78% por Apruebo y 79% por Convencion Constitucional (100% electa). La Convencion, electa en mayo de 2021 con reglas que favorecieron la fragmentacion (listas independientes, paridad de genero, escanos reservados para pueblos originarios), tuvo una composicion mayoritariamente de izquierda y movimientos sociales. El texto final fue rechazado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 con un 62% de Rechazo.

**Segundo proceso constituyente (2023).** Tras el rechazo, se acordo un nuevo proceso con reglas diferentes:

- Una Comision de Expertos (24 miembros, designados por el Congreso) redacto un anteproyecto.
- Un Consejo Constitucional (50 miembros electos) debia modificar el anteproyecto, con un quorum de 3/5.
- Un Comite Tecnico de Admisibilidad revisaba las propuestas.
- La eleccion del Consejo (mayo de 2023) fue dominada por el Partido Republicano (de derecha radical), que obtuvo una mayoria cercana a los 3/5.

El texto resultante fue rechazado en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023 con un 55,8% en contra. Chile quedo sin nueva Constitucion, y la Constitucion de 1980 (reformada en 2005 y modificaciones posteriores) sigue vigente.

**Leccion para el monitoreo.** El doble fracaso constituyente dejo a Chile en una situacion de estres institucional: las demandas sociales que motivaron el proceso no han sido resueltas, la confianza en las instituciones se mantiene en niveles historicamente bajos, y la Constitucion vigente continua siendo cuestionada en su legitimidad por un sector significativo de la poblacion. Esto genera un terreno fertil para propuestas que busquen resolver problemas por fuera de los canales institucionales regulares.

## 1.6 Periodo actual: dinamicas politicas bajo el gobierno de Boric (2022-2026)

**Contexto politico.** Gabriel Boric asumio en marzo de 2022 con un gobierno de coalicion entre Apruebo Dignidad (Frente Amplio + Partido Comunista) y sectores de la ex-Concertacion/ Socialismo Democratico. Su situacion legislativa ha sido compleja:

- Nunca ha contado con mayoria en ninguna de las dos camaras.
- La derecha (Chile Vamos + Partido Republicano) ha controlado la mitad o mas de ambas camaras.
- El gobierno ha dependido de negociaciones caso a caso, particularmente con la Democracia Cristiana y sectores moderados.

**Uso de herramientas ejecutivas.** El gobierno de Boric ha utilizado las facultades ejecutivas sobre legislacion de forma diversa:

- Urgencias legislativas como herramienta de priorizacion (se analiza en detalle en la seccion 2).
- Vetos parciales en proyectos como la reforma de pensiones.
- Mensajes presidenciales para impulsar reformas tributaria, de pensiones, de salud, y de seguridad.

**Reformas aprobadas relevantes.** Entre las reformas legislativas significativas del periodo destacan:

- Ley de royalty minero (2023).
- Reforma al sistema de quorums constitucionales (Ley 21.535, 2023), que redujo el quorum de las LOC de 4/7 a la mayoria absoluta (un cambio historico).
- Legislacion en materia de seguridad (en contexto de crisis de seguridad publica).
- Ley de cumplimiento tributario.

**Tensiones institucionales.** El periodo ha estado marcado por:

- Alta polarizacion politica entre el gobierno y la oposicion de derecha, particularmente el Partido Republicano.
- Intentos de acusacion constitucional contra ministros (se ha utilizado como herramienta politica mas que como mecanismo de control; se presento una acusacion contra la ministra del Interior Carolina Toha y contra el exministro Giorgio Jackson).
- Debates sobre el rol del Tribunal Constitucional y propuestas de reforma.
- La crisis de seguridad como eje articulador de la agenda legislativa.

# 2. Patrones de abuso de urgencias en Chile

## 2.1 Marco normativo de las urgencias

El sistema de urgencias legislativas en Chile es una de las herramientas mas poderosas del Ejecutivo sobre la agenda legislativa. Regulado en el articulo 74 de la Constitucion y en la Ley Organica Constitucional del Congreso Nacional (LOC 18.918), el sistema contempla tres tipos:

| Tipo | Plazo en cada Camara | Efecto practico |
|---|---|---|
| Simple urgencia | 30 dias | Prioriza el proyecto en la tabla |
| Suma urgencia | 15 dias | Acelera significativamente la tramitacion |
| Discusion inmediata | 6 dias | Fuerza votacion en dias; elimina debate extenso |

El Presidente puede: - Hacer presente la urgencia en cualquier etapa de la tramitacion. - Cambiar el tipo de urgencia (escalar o desescalar). - Retirar la urgencia en cualquier momento. - Aplicar urgencia a un proyecto y luego retirarla antes de que venza el plazo. - Aplicar urgencia solo en una Camara.

## 2.2 Uso historico por administracion

El uso de urgencias ha variado significativamente entre administraciones, reflejando distintas estrategias legislativas:

**Bachelet I (2006-2010).** El primer gobierno de Michelle Bachelet opero con una Concertacion que todavia mantenia mayoria en ambas camaras, aunque cada vez mas estrecha. El uso de urgencias fue relativamente moderado y concentrado en la agenda social (reforma previsional, ley de subcontratacion). Las discusiones inmediatas fueron relativamente escasas y reservadas para proyectos con alto consenso previo o situaciones de emergencia.

**Pinera I (2010-2014).** Sebastian Pinera fue el primer presidente de derecha electo desde 1958. Su gobierno enfrento una oposicion mayoritaria en el Congreso (la Concertacion mantenia mayoria) y recurrio mas frecuentemente a las urgencias como herramienta de presion. Se observo un patron de uso de urgencias para forzar la agenda en seguridad ciudadana y temas economicos. Tambien se registraron episodios de “urgencia ping-pong” (ver seccion 2.4).

**Bachelet II (2014-2018).** El segundo mandato de Bachelet fue el mas ambicioso en reformas estructurales desde el retorno a la democracia: reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, ley de aborto en tres causales, union civil. El uso de urgencias fue extensivo:

- Se utilizaron urgencias frecuentemente para empujar la reforma educacional.
- La reforma laboral fue tramitada con suma urgencia y discusion inmediata en momentos clave.
- El proyecto de aborto en tres causales recibio urgencia en varias etapas.
- La cantidad de urgencias calificadas como discusion inmediata aumento en comparacion con periodos anteriores.

**Pinera II (2018-2022).** El segundo gobierno de Pinera tuvo dos fases muy distintas:

- *Pre-estallido (2018-2019)*: uso moderado de urgencias, enfocado en seguridad y modernizacion tributaria.
- *Post-estallido (2019-2022)*: aumento significativo del uso de urgencias, particularmente para legislacion de emergencia (retiros de fondos de pensiones, ayudas economicas COVID-19, agenda de seguridad). El contexto de doble crisis (social y pandemia) genero una dinamica inusual donde el Congreso presionaba al Ejecutivo tanto como al reves, con proyectos de ley de origen parlamentario que desafiaban la agenda del gobierno (los tres retiros de AFP fueron de iniciativa parlamentaria y aprobados contra la voluntad del Ejecutivo).

**Boric (2022-presente).** El gobierno de Boric ha mostrado patrones particulares en el uso de urgencias:

- Uso frecuente de urgencias en la agenda de seguridad (respuesta a demanda ciudadana y presion opositora).
- Urgencias en la reforma de pensiones que se han mantenido y retirado multiples veces a lo largo de una negociacion de anos.
- Discusiones inmediatas utilizadas para proyectos de consenso (presupuesto, legislacion anti-crimen organizado).
- La reforma tributaria, ante la incapacidad de lograr los votos, fue retirada y reemplazada por un proyecto mas acotado (ley de cumplimiento tributario), reflejando un uso pragmatico de la agenda.

## 2.3 Tendencias observables

Aunque un analisis cuantitativo completo requiere datos sistematizados del portal de datos abiertos del Congreso (que este proyecto busca explotar), las siguientes tendencias son observables cualitativamente:

1. **Aumento gradual en la frecuencia de urgencias**: cada administracion tiende a usar mas urgencias que la anterior, en parte porque la herramienta se ha normalizado.

2. **Mayor uso de discusion inmediata**: la urgencia mas extrema (6 dias) se utilizaba historicamente solo en situaciones excepcionales. Su uso se ha ido ampliando a legislacion ordinaria.

3. **Urgencias como herramienta de negociacion, no solo de priorizacion**: la urgencia se usa no solo para acelerar tramitacion sino como senal politica (demostrar "voluntad" en un tema) o como presion sobre legisladores.

4. **Desacoplamiento entre urgencia formal y urgencia real**: se clasifican como "urgentes" proyectos que llevan anos en tramitacion, mientras proyectos genuinamente urgentes pueden no recibir urgencia.

5. **Aumento de proyectos con multiples cambios de urgencia**: un proyecto puede recibir y perder urgencia varias veces, lo que sugiere uso tactico mas que sustantivo.

## 2.4 La tactica del "urgencia ping-pong"

Una de las practicas mas significativas para el monitoreo es lo que coloquialmente se denomina "urgencia ping-pong": el acto de colocar y retirar urgencias de manera estrategica. Esta tactica tiene varias manifestaciones:

**Urgencia como amenaza.** El Ejecutivo coloca urgencia a un proyecto para presionar al Congreso a negociar, y la retira cuando se abre dialogo. La urgencia funciona como una "espada de Damocles" sobre los legisladores.

**Urgencia como escudo.** Se coloca urgencia a un proyecto para justificar que "se esta trabajando" en un tema ante la opinion publica, sin intencion real de avanzarlo.

**Urgencia como bloqueo.** Al colocar discusion inmediata o suma urgencia en un proyecto del Ejecutivo, se obliga a las comisiones a priorizar ese proyecto, retrasando indirectamente proyectos de origen parlamentario o de la oposicion que estaban en tramitacion.

**Urgencia para forzar votacion sin debate.** La discusion inmediata (6 dias) deja muy poco tiempo para audiencias publicas, estudio en comision o deliberacion profunda. Puede ser utilizada para aprobar legislacion polermica minimizando el escrutinio publico.

**Urgencia retirada antes del vencimiento.** El Ejecutivo coloca urgencia, genera presion mediatica, y la retira antes de que venza el plazo (evitando el "costo" de que el proyecto sea rechazado por falta de votos pero habiendo obtenido el beneficio comunicacional).

### 2.5 Casos notables de uso controversial de urgencias

**Ley Antiterrorista y mapuche (multiples gobiernos).** Diversos gobiernos han utilizado urgencias para impulsar reformas a la Ley Antiterrorista en contexto del conflicto en la Araucania, en varios casos apresurando legislacion que limitaba garantias procesales.

**Retiros de fondos de pensiones (2020-2021).** Los tres retiros de fondos de AFP fueron impulsados por el Congreso contra la voluntad del Ejecutivo. El gobierno de Pinera no aplico urgencia a estos proyectos (no queria acelerarlos), pero la presion social y parlamentaria forzo su tramitacion rapida de todas formas, mostrando los limites del control ejecutivo sobre la agenda.

**Ley de Migracion (2021).** Tramitada con urgencia en las etapas finales del gobierno de Pinera, fue criticada por organizaciones de derechos humanos por la rapidez del proceso legislativo final.

**Reforma de pensiones (2022-2025).** El proyecto insignia del gobierno de Boric ha recibido y perdido urgencias multiples veces a lo largo de mas de dos anos de negociacion, constituyendo quizas el ejemplo mas prolongado de "urgencia ping-pong" en la historia reciente.

---

## 3. Casos comparados de erosion democratica en America Latina

### 3.1 Venezuela (Chavez/Maduro): El modelo paradigmatico de erosion por via legislativa

Venezuela constituye el caso mas completo de erosion democratica a traves de mecanismos formalmente legales en America Latina contemporanea. El proceso se desarrollo en fases:

**Fase 1: Refundacion constitucional (1999).** Hugo Chavez, electo en 1998 con un mandato de cambio, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente que:

- Disolvio el Congreso existente y la Corte Suprema de Justicia.
- Redacto una nueva Constitucion que amplio el periodo presidencial de 5 a 6 anos y permitio la reeleccion inmediata por un periodo.
- Creo el “Poder Ciudadano” y el “Poder Electoral” como ramas adicionales del Estado.
- La Constitucion de 1999 era, paradojicamente, un texto con amplios derechos formales.

**Fase 2: Leyes habilitantes (2000-2001, 2007, 2010, 2013, 2015).** El mecanismo de la Ley Habilitante es central para comprender la erosion legislativa venezolana. Esta permite que la Asamblea Nacional delegue en el Presidente la facultad de dictar decretos con fuerza de ley en materias especificas por un periodo determinado:

- **Primera Ley Habilitante (2000)**: por 1 ano, en materias economicas y financieras. Chavez dicto 49 decretos-ley, incluyendo la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.
- **Segunda Ley Habilitante (2007)**: por 18 meses, ampliada a materias de defensa, transporte, y participacion popular. Fue utilizada para aprobar reformas que habian sido rechazadas en el referendo constitucional de 2007.
- **Tercera Ley Habilitante (2010)**: por 18 meses, en un amplio rango de materias. Se aprobo justo antes de que una nueva Asamblea Nacional con mayor presencia opositora tomara posesion.
- **Cuarta (2013) y Quinta (2015)**: otorgadas a Maduro, la ultima por tiempo indefinido y con amplitud total.

El patron muestra una escalada: cada ley habilitante era mas amplia en materias y mas larga en duracion.

**Fase 3: Control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).** La Ley Organica del TSJ de 2004 aumento el numero de magistrados de 20 a 32, permitiendo al chavismo llenar las nuevas posiciones con aliados. A partir de entonces, el TSJ:

- Nunca fallo en contra de leyes del gobierno.
- Anulo decisiones de la Asamblea Nacional opositora (2016 en adelante).
- Asumio funciones legislativas directamente en 2017 (brevemente), en lo que la oposicion y la comunidad internacional denunciaron como un “autogolpe”.

**Fase 4: Asamblea Nacional Constituyente como bypass legislativo (2017).** Cuando la oposicion gano la mayoria de la Asamblea Nacional en 2015, Maduro convoco una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que:

- Se arrogo poderes legislativos, puenteando a la Asamblea Nacional electa.
- Funciono como un parlamento paralelo hasta 2020.
- Nunca produjo una nueva Constitucion (que era su supuesto proposito).
- Fue electa con un mecanismo sectorial que garantizaba la mayoria chavista.

**Fase 5: Eliminacion de limites a la reeleccion.** Tras el rechazo en referendo de 2007, la enmienda constitucional de 2009 elimino los limites a la reeleccion para todos los cargos de eleccion popular, no solo el presidencial.

**Lecciones para el monitoreo.** Venezuela ilustra varios patrones criticos:

- La delegacion legislativa (leyes habilitantes) como caballo de Troya: comienza acotada y se expande progresivamente.
- El control judicial como prerequisito para la erosion legislativa sin freno.
- La creacion de instituciones paralelas (ANC) para bypassear las que no se controlan.
- El uso de mecanismos formalmente legales en cada paso, lo que dificulta identificar el "momento" de quiebre.

## 3.2 Nicaragua (Ortega): Control institucional progresivo

El caso nicaraguense bajo Daniel Ortega (desde su retorno al poder en 2007) muestra una erosion mas gradual pero igualmente total:

**Reformas constitucionales para la reeleccion.** La Constitucion de 1987 prohibia la reeleccion consecutiva. Ortega logro:

- En 2009: una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (controlada por magistrados sandinistas) declaro inaplicable la prohibicion de reeleccion por violar derechos de igualdad. Es decir, se uso el poder judicial para reformar de facto la Constitucion sin pasar por el procedimiento legislativo de reforma.
- En 2014: una reforma constitucional formal (aprobada por la mayoria sandinista en la Asamblea Nacional) elimino todos los limites a la reeleccion y redujo los requisitos para ganar en primera vuelta (de 40% a 35% o simple pluralidad con 5 puntos de ventaja).

**Control del Consejo Supremo Electoral (CSE).** El pacto Ortega-Aleman de 1999 dividio el control de las instituciones entre el FSLN y el PLC. Ortega obtuvo el control del CSE, que le permitio:

- Manipular resultados electorales (denuncias en las municipales de 2008).
- Negar registro a partidos de oposicion.
- Controlar la observacion electoral.

**Eliminacion de la oposicion (2021).** En la previa a las elecciones de noviembre de 2021, el gobierno:

- Detuvo a 7 precandidatos presidenciales de la oposicion bajo acusaciones de “traicion a la patria”.
- Cancelo la personalidad juridica de los principales partidos opositores.
- Expulso a observadores electorales internacionales.
- Aprobo una Ley de Agentes Extranjeros que criminalizo el financiamiento internacional a ONGs.

**Reformas legislativas represivas.** La Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobo una serie de leyes que restringieron libertades:

- Ley de Ciberdelitos (2020): criminalizo la difusion de “noticias falsas”.
- Ley de Regulacion de Agentes Extranjeros (2020).
- Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo (2021): prohibio candidaturas de quienes “danen los intereses supremos de la nacion”.
- Reforma al Codigo Penal: ampliacion de tipos penales de “traicion a la patria” y “menoscabo de la integridad nacional”.
- Ley General de Regulacion y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (2022): permitio la cancelacion masiva de ONGs (mas de 3.000 entre 2018 y 2024).

**Leccion para el monitoreo.** Nicaragua muestra que la erosion puede operar a traves de legislacion represiva ordinaria: leyes de ciberdelitos, regulacion de ONGs, leyes electorales restrictivas. No siempre se necesitan grandes reformas constitucionales; a veces basta con cambiar las leyes que regulan la competencia politica.

## 3.3 El Salvador (Bukele): Erosion por supermayoria legislativa

El caso de Nayib Bukele en El Salvador es particularmente relevante para Chile porque ilustra como una supermayoria legislativa puede desmantelar controles institucionales de forma rapida y con alto respaldo popular.

**El “dia uno” (1 de mayo de 2021).** Cuando la Asamblea Legislativa con supermayoria de Nuevas Ideas (partido de Bukele) se instalo, en su primera sesion:

- Destituyo a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazo con aliados del gobierno.
- Destituyo al Fiscal General de la Republica y nombro un reemplazante.
- Estas acciones fueron realizadas invocando facultades constitucionales de la Asamblea, aunque constitucionalistas argumentaron que la destitucion de magistrados requeria causas especificas y debido proceso.

**Estado de excepcion permanente (desde marzo 2022).** En respuesta a una crisis de homicidios, la Asamblea aprobo un regimen de excepcion que:

- Suspendio las garantias constitucionales de libertad de reunion, inviolabilidad de correspondencia, derecho a defensa, y plazo maximo de detencion.
- Ha sido renovado cada 30 dias de forma ininterrumpida por mas de 3 anos (a febrero de 2026).
- Ha resultado en mas de 80.000 detenciones, con denuncias generalizadas de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia documentadas por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistia Internacional y Cristosal.
- El altisimo respaldo popular al regimen de excepcion (encuestas muestran aprobacion superior al 80%) ha hecho politicamente inviable la oposicion al mismo.

**Reforma constitucional para la reeleccion.** La Constitucion salvadorena prohibia explicitamente la reeleccion inmediata. La nueva Sala de lo Constitucional (nombrada por Bukele) reinterpreto la Constitucion en 2021 para permitir la candidatura de Bukele a la reeleccion inmediata, que gano abrumadoramente en febrero de 2024.

**Control de la narrativa y del espacio publico.** La Asamblea aprobo reformas que:

- Crearon el delito de “agrupaciones ilicitas” con definicion amplia.
- Modificaron la Ley de Acceso a la Informacion Publica para ampliar las excepciones de reserva.
- Reformaron el Codigo Penal para criminalizar la reproduccion de mensajes de pandillas por medios de comunicacion.

**Leccion para el monitoreo.** Bukele demuestra que la erosion democratica puede ocurrir con masivo apoyo popular, haciendo que los indicadores tradicionales de “oposicion” sean insuficientes. Los indicadores deben medir la concentracion de poder y la eliminacion de contrapesos independientemente de la aprobacion ciudadana.

## 3.4 Peru: Inestabilidad institucional cronica

Peru ofrece un caso distinto: no hay un proyecto autoritario sostenido de un solo actor, sino una disfuncion institucional cronica donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo abusan de sus herramientas constitucionales.

**Disolucion del Congreso (2019).** El presidente Martin Vizcarra disolvio el Congreso en septiembre de 2019, invocando el mecanismo constitucional de la "denegacion factica de confianza" (articulo 134 de la Constitucion peruana). El Tribunal Constitucional valido la medida, pero fue controversial porque:

- La "denegacion factica" (no explicita) de confianza era una interpretacion elastica de la Constitucion.
- Genero precedente para que futuros presidentes usaran la amenaza de disolucion como herramienta de presion.

**Vacancia presidencial como arma legislativa.** El Congreso peruano ha utilizado la "vacancia por incapacidad moral permanente" (articulo 113 de la Constitucion) como mecanismo para remover presidentes:

- Pedro Pablo Kuczynski (2018): renuncio ante amenaza de segunda vacancia.
- Martin Vizcarra (2020): vacado por el Congreso.
- Pedro Castillo (2022): intento disolver el Congreso (autogolpe fallido), fue vacado, detenido y reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte.

**Leccion para el monitoreo.** Peru demuestra que la inestabilidad puede venir de la sobreutilizacion de mecanismos de control mutuo: cuando la vacancia y la disolucion se normalizan como herramientas politicas, la institucionalidad se erosiona por sobreuso.

## 3.5 Argentina y Ecuador: Decretos de necesidad y urgencia

**Argentina: DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia).** La Constitucion argentina de 1994 (articulo 99 inciso 3) reconocio formalmente los DNU con requisitos especificos: solo "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tramites ordinarios". En la practica:

- Carlos Menem dicto 545 DNU en 10 anos (mas que todos los presidentes anteriores combinados).
- Nestor Kirchner: 270 DNU en 4 anos.
- Cristina Fernandez: 78 DNU en 8 anos.
- Mauricio Macri: 71 DNU en 4 anos.
- Alberto Fernandez: uso extensivo durante la pandemia de COVID-19.

- Javier Milei: recurrio masivamente a DNU desde el inicio de su gobierno, destacando el mega-DNU 70/2023 (Decreto de Necesidad y Urgencia de Desregulacion y Simplificacion), que modifico o derogo mas de 300 normas en materias que abarcaban regulacion laboral, comercial, sanitaria y de alquileres. Este decreto fue impugnado judicialmente y genero un intenso debate sobre los limites del poder de decreto.

La Comision Bicameral Permanente, encargada de controlar los DNU, ha sido historicamente ineficaz, ya que un DNU solo se deroga si ambas camaras lo rechazan, lo que en la practica es muy raro.

**Ecuador: Decretos-ley de urgencia economica.** La Constitucion ecuatoriana permite al Presidente enviar proyectos de ley "urgentes en materia economica" que deben ser aprobados o rechazados en 30 dias; si el Congreso no se pronuncia, entran en vigencia por ministerio de la ley. Rafael Correa utilizo este mecanismo extensivamente para avanzar su agenda legislativa, y la Asamblea Nacional, controlada por Alianza PAIS, rara vez rechazo estos proyectos.

**Leccion para el monitoreo.** Los DNU y mecanismos equivalentes (urgencias economicas en Ecuador, medidas provisorias en Brasil) muestran el riesgo de que instrumentos disenados para la emergencia se normalicen como herramientas de gobierno ordinario. El monitoreo debe detectar el deslizamiento de lo excepcional a lo rutinario.

---

# 4. Indicadores de erosion democratica desde la ciencia politica

## 4.1 Levitsky y Ziblatt: Como mueren las democracias

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su obra *How Democracies Die* (2018), argumentan que las democracias modernas raramente mueren por golpe militar; mas frecuentemente son erosionadas desde adentro por lideres electos. Su marco analitico identifica:

**Cuatro indicadores de comportamiento autoritario en lideres electos:**

1. **Rechazo (o debil aceptacion) de las reglas democraticas del juego**: cuestionar la legitimidad de elecciones, sugerir que se esta dispuesto a violar la Constitucion, amenazar con no aceptar resultados electorales.

2. **Negacion de la legitimidad de los oponentes politicos**: caracterizar a los rivales como subversivos, criminales, traidores o amenazas existenciales; acusar a la oposicion de no ser patriota.

3. **Tolerancia o incentivo a la violencia**: lazos con grupos armados, apoyo tacito a ataques contra opositores, no condenar la violencia politica.

4. **Disposicion a restringir libertades civiles de oponentes y medios**: apoyar leyes que limiten protestas, amenazar medios criticos, proponer restricciones a la sociedad civil.

**Dos normas informales cruciales ("guardarrailes"):**

- **Tolerancia mutua** (*mutual toleration*): reconocer que los adversarios politicos son legitimos, no enemigos existenciales.
- **Contencion institucional** (*institutional forbearance*): abstenerse de usar poderes legales hasta su limite maximo, aunque se tenga la facultad para hacerlo. Ejemplo: no usar el poder de veto de forma sistematica, no judicializar toda controversia, no usar urgencias para todo.

La erosion de estas normas informales precede tipicamente a la erosion de las normas formales. Para el monitoreo legislativo, la perdida de *forbearance* es particularmente relevante: el uso sistematico de urgencias, vetos, acusaciones constitucionales y otros instrumentos hasta su maximo legal es una senal de alarma incluso cuando cada acto individual es tecnicamente legal.

## 4.2 V-Dem: Indicadores relevantes para monitoreo legislativo

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy, Universidad de Gotemburgo) mantiene la base de datos mas completa sobre calidad democratica global. Sus indicadores mas relevantes para el monitoreo legislativo incluyen:

**Indicadores de control ejecutivo sobre legislatura:**

- `v2xlg_legcon` (Legislative constraints on the executive): mide en que grado la legislatura es capaz de limitar al Ejecutivo en la practica.
- `v2lgoppart` (Opposition parties' autonomy): grado en que los partidos de oposicion pueden funcionar libremente.
- `v2lgqstexp` (Legislature questions executive in practice): si la legislatura efectivamente cuestiona al Ejecutivo.
- `v2lginvstp` (Legislature investigates executive in practice): capacidad de investigacion legislativa sobre el Ejecutivo.
- `v2lgotovst` (Legislature controls the budget): control efectivo del presupuesto.

**Indicadores de erosion del Estado de derecho:**

- `v2juhcind` (High court independence): independencia del poder judicial.

- `v2jucomp` (Compliance with high court decisions): cumplimiento de sentencias judiciales.
- `v2jureview` (Judicial review): capacidad de revision judicial de actos del Ejecutivo.

**Indicadores de espacio civico:**

- `v2cseeorgs` (CSO entry and exit): facilidad para crear y operar organizaciones de la sociedad civil.
- `v2cscnsult` (CSO consultation): grado en que el gobierno consulta a la sociedad civil.
- `v2mecenefm` (Government censorship effort — media): esfuerzos gubernamentales de censura.

**Indice de autocratizacion.** V-Dem publica un informe anual de "Autocratizacion" que clasifica a los paises en categorias: autocratizacion sustancial, erosion leve, estable, mejora democratica. Chile ha sido consistentemente clasificado como democracia estable o en mejora, aunque los indices post-2019 muestran estres.

## 4.3 Nancy Bermeo: Engrandecimiento ejecutivo

Nancy Bermeo, en su articulo "On Democratic Backsliding" (2016, *Journal of Democracy*), distingue entre distintos tipos de retroceso democratico:

- **Golpe de Estado clasico**: toma violenta del poder por parte de militares o actores armados. En declive historico.
- **Golpe ejecutivo** (*executive coup*): el gobernante electo suspende la Constitucion y gobierna por decreto. Tambien en declive.
- **Engrandecimiento ejecutivo** (*executive aggrandizement*): la forma mas comun en el siglo XXI. El gobernante electo debilita gradualmente los controles institucionales a traves de mecanismos legales o cuasi-legales. Caracteristicas:
- Cambios incrementales, no un evento unico.
- Uso de mecanismos legales existentes.
- Cada paso individual puede parecer inocuo.
- El efecto acumulativo es la concentracion del poder.
- Dificil de identificar "el momento" del quiebre.
- **Manipulacion estrategica de elecciones** (*strategic election manipulation*): sesgar el campo de juego electoral sin cancelar elecciones.
- **Dia de la eleccion** (*election day manipulation*): fraude en el dia mismo de la votacion.

Para el monitoreo legislativo, el concepto de *executive aggrandizement* es el mas relevante. Bermeo enfatiza que este tipo de retroceso ocurre con “la fachada de legalidad” y que los actores que lo practican “aprenden de los errores de autoritarios anteriores”.

## 4.4 Senales de alarma en el dominio legislativo

Sintetizando la literatura de ciencia politica (Levitsky & Ziblatt 2018; Bermeo 2016; Ginsburg & Huq 2018; Daly 2019; Landau 2013; Scheppele 2018; Varol 2015), las siguientes senales de alarma en el dominio legislativo merecen monitoreo sistematico:

### a. Uso creciente de urgencias y mecanismos fast-track

- Aumento en la frecuencia total de urgencias.
- Aumento en la proporcion de discusiones inmediatas vs. simple urgencia.
- Disminucion del tiempo promedio de tramitacion.
- Urgencias en materias que no justifican celeridad.
- Patron de colocar/retirar urgencias (ping-pong) que sugiere manipulacion.

### b. Expansion del ambito de la legislacion por decreto

- Aumento en el numero de DFL (decretos con fuerza de ley) u otros instrumentos de legislacion delegada.
- Ampliacion de las materias cubiertas.
- Reduccion del control legislativo efectivo sobre decretos.
- En Chile, los DFL requieren ley delegatoria y estan limitados en materia y plazo (articulo 64 de la Constitucion), pero su uso excesivo seria una senal.

### c. Erosion de la independencia judicial

- Court packing: aumentar el numero de magistrados para controlar la composicion.
- Court curbing: reducir las facultades del tribunal o jueces.
- Modificar los mecanismos de nombramiento para aumentar influencia ejecutiva.
- Desacato sistematico de sentencias judiciales.
- En Chile: cambios en la composicion o facultades del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o la Contraloria General.

### d. Modificacion de leyes electorales que favorecen al incumbente

- Cambios en el sistema electoral que benefician desproporcionadamente al partido gobernante.

- Restricciones a la inscripcion de partidos o candidatos.
- Modificacion de reglas de financiamiento electoral.
- Gerrymandering o rediseno de distritos.
- Cambios en las reglas de propaganda electoral.
- En Chile: la ley electoral fue reformada en 2015 (eliminacion del binominal) y 2024 (ajustes menores), y cualquier nueva reforma merece escrutinio.

### e. Regulacion de medios que afecta a la prensa independiente

- Leyes de “fake news” o “desinformacion” con tipificacion amplia.
- Regulacion de redes sociales que otorga al gobierno poder de remocion de contenido.
- Cambios en la regulacion de publicidad oficial como instrumento de presion.
- Legislacion que afecta la proteccion de fuentes periodisticas.

### f. Normalizacion de estados de excepcion

- Renovacion sistematica de estados de excepcion (como en El Salvador).
- Ampliacion de facultades durante estados de excepcion.
- Uso de estados de excepcion para fines distintos a los declarados.
- En Chile: los estados de excepcion constitucional estan regulados en los articulos 39-45, y su uso en la Araucania y en el contexto de la crisis de seguridad ha sido recurrente.

### g. Debilitamiento de requisitos de transparencia

- Ampliacion de las excepciones al acceso a la informacion publica.
- Reduccion de plazos de respuesta o eliminacion de sanciones por incumplimiento.
- Clasificacion excesiva de informacion como “reservada” o “secreta”.
- Debilitamiento del Consejo para la Transparencia u organos equivalentes.

### h. Reformas constitucionales que concentran poder ejecutivo

- Eliminacion o relajacion de limites a la reeleccion.
- Ampliacion de facultades de decreto.
- Reduccion de quorums para reformas constitucionales.
- Debilitamiento de organos autonomos (Contraloria, Banco Central, Tribunal Constitucional).
- Nota: la reduccion de quorums de LOC en 2023 fue vista como una democratizacion (eliminar un “enclave autoritario”), pero el principio de que los quorums pueden bajarse tambien es un precedente que debe monitorearse en contexto.

### 4.5 Marcos de medicion internacional

Ademas de V-Dem, otros marcos de medicion relevantes incluyen:

**Freedom House.** Publica anualmente *Freedom in the World*, clasificando paises como “Libres”, “Parcialmente Libres” o “No Libres” en dos dimensiones: derechos politicos y libertades civiles (escala 1-7, donde 1 es el mejor). Chile ha sido clasificado consistentemente como “Libre” con puntuaciones altas (1 en derechos politicos, 1 en libertades civiles en la mayoria de anos), aunque con leve deterioro post-2019.

**EIU Democracy Index.** The Economist Intelligence Unit clasifica paises en cuatro categorias: democracia plena, democracia defectuosa, regimen hibrido, regimen autoritario. Chile fluctua entre democracia plena y democracia defectuosa (estuvo en la categoria de democracia defectuosa entre 2020 y 2022, regresando a democracia plena en 2023).

**Indice de Estado de Derecho (World Justice Project).** Mide el Estado de derecho en ocho dimensiones. Chile consistentemente lidera la region en este indicador.

**Bertelsmann Transformation Index (BTI).** Evalua procesos de transformacion hacia democracia y economia de mercado. Chile recibe altas puntuaciones en gobernanza democratica.

**Transparency International - Indice de Percepcion de la Corrupcion.** Chile es historicamente el pais mejor evaluado de America Latina, aunque su posicion ha declinado en anos recientes (de posicion 21 global en 2015 a posicion 29 en 2024).

---

## 5. Marco de monitoreo para Chile

### 5.1 Que patrones legislativos especificos debe rastrear el proyecto

Basandose en el analisis historico y comparado, el proyecto debe rastrear los siguientes patrones:

**Categoria 1: Urgencias legislativas**

| Indicador | Metrica | Frecuencia de calculo |
|---|---|---|
| Total de urgencias por periodo (mensual, trimestral, anual) | Conteo absoluto y tasa por proyecto en tramitacion | Mensual |
| Proporcion por tipo (simple, suma, discusion inmediata) | Porcentaje del total | Mensual |
| Urgencias en discusion inmediata | Conteo y tendencia | Mensual |
| Duracion promedio de urgencias antes de retiro | Dias promedio, mediana, distribucion | Mensual |
| Numero de cambios de urgencia por proyecto | Conteo de cambios (indicador de ping-pong) | Continuo |
| Materia de proyectos con urgencia | Clasificacion tematica | Mensual |
| Urgencias colocadas y retiradas sin votacion | Conteo (indicador de urgencia tactica) | Mensual |
| Comparacion historica entre administraciones | Series temporales | Trimestral |

### Categoria 2: Tramitacion legislativa

| Indicador | Metrica | Frecuencia |
|---|---|---|
| Tiempo promedio de tramitacion por tipo de ley | Dias desde ingreso hasta publicacion | Mensual |
| Proyectos aprobados sin informe de comision | Conteo (indicador de bypass deliberativo) | Mensual |
| Proyectos aprobados con menos de X dias de tramitacion | Conteo y porcentaje | Mensual |
| Votaciones nocturnas o en horarios inusuales | Conteo (indicador de aprobacion oculta) | Continuo |
| Indicaciones (enmiendas) de ultima hora | Volumen y contenido | Continuo |

### Categoria 3: Equilibrio de poderes

| Indicador | Metrica | Frecuencia |
|---|---|---|
| Proporcion de leyes de origen presidencial vs. parlamentario | Porcentaje | Trimestral |
| Tasa de aprobacion de proyectos presidenciales vs. parlamentarios | Porcentaje comparado | Trimestral |
| Vetos presidenciales (totales y parciales) | Conteo y materia | Continuo |
| Acusaciones constitucionales presentadas y aprobadas | Conteo y contexto | Continuo |
| Leyes delegatorias para DFL (decretos con fuerza de ley) | Conteo, amplitud de materia, plazo | Continuo |
| Modificaciones a organos autonomos | Cualitativo | Continuo |

**Categoria 4: Derechos y libertades**

| Indicador | Metrica | Frecuencia |
|---|---|---|
| Proyectos que limitan derecho de reunion o protesta | Conteo y contenido | Continuo |
| Proyectos de regulacion de medios o redes sociales | Conteo y contenido | Continuo |
| Proyectos sobre regulacion de ONGs o sociedad civil | Conteo y contenido | Continuo |
| Estados de excepcion: declaraciones, renovaciones, ambito | Conteo y duracion | Continuo |
| Proyectos que amplian tipos penales politicos | Conteo y contenido | Continuo |

**Categoria 5: Sistema electoral y competencia**

| Indicador | Metrica | Frecuencia |
|---|---|---|
| Reformas electorales propuestas y aprobadas | Contenido y efecto | Continuo |
| Modificaciones a regulacion de partidos | Contenido | Continuo |
| Cambios en financiamiento electoral | Contenido | Continuo |
| Propuestas de reforma constitucional sobre reeleccion | Existencia y tramitacion | Continuo |

## 5.2 Indicadores “canario en la mina” para Chile

Basandose en las vulnerabilidades especificas del sistema chileno y los patrones comparados, los siguientes indicadores son particularmente criticos:

**1. Concentracion de urgencias de discusion inmediata.** Si la proporcion de discusiones inmediatas respecto del total de urgencias comienza a crecer sostenidamente, indica un patron de bypass deliberativo. Linea base a establecer con datos historicos.

**2. Reformas al Tribunal Constitucional.** El TC es el principal organo de control de constitucionalidad en Chile. Cualquier propuesta para modificar su composicion, forma de nombramiento o facultades es una senal critica. Hay que distinguir entre reformas democratizadoras (como las de 2005) y reformas que buscan capturar el organo.

**3. Modificaciones a la Contraloria General de la Republica.** La Contraloria es un organo autonomo con poder de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administracion (toma de razon). Su debilitamiento seria una senal grave. Indicadores: propuestas de limitar la toma de razon, reducir presupuesto, modificar nombramiento del Contralor.

**4. Estados de excepcion en la Macrozona Sur y zona norte.** El uso de estados de excepcion constitucional en la Araucania (conflicto mapuche) y en la zona norte (crisis migratoria) ha sido recurrente desde 2021. La renovacion sistematica y la normalizacion de esta herramienta es un indicador relevante, especialmente si se amplian las facultades asociadas.

**5. Acusaciones constitucionales como arma politica.** La acusacion constitucional (articulos 52 y 53 de la Constitucion) es un mecanismo de control, pero su uso excesivo indica erosion de la norma de contencion. Si las acusaciones constitucionales se convierten en herramienta rutinaria (como la vacancia en Peru), la gobernabilidad se deteriora.

**6. Legislacion anti-crimen con restriccion de garantias.** En el contexto de la crisis de seguridad, hay presion para aprobar legislacion que restringe garantias procesales (ampliacion de prision preventiva, reduccion de estandares probatorios, facultades de inteligencia sin control judicial). Si bien la demanda de seguridad es legitima, la experiencia comparada (El Salvador) muestra que esta via puede llevar a restricciones permanentes de derechos.

**7. Quorums para reformas constitucionales.** Tras la reduccion de quorums de LOC en 2023, la atencion debe estar en los quorums para reformas constitucionales propiamente tales (actualmente 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para la mayoria de materias, 2/3 para capitulos fundamentales). Una reduccion significativa podria facilitar reformas concentradoras de poder.

**8. Financiamiento y regulacion de partidos.** Cambios en las reglas de financiamiento de partidos que favorezcan desproporcionadamente al partido gobernante, o cambios en los requisitos de registro que dificulten la competencia de nuevos partidos.

## 5.3 Salvaguardas institucionales de Chile en perspectiva comparada

Es fundamental contextualizar: Chile posee un marco institucional significativamente mas robusto que los paises donde ha ocurrido erosion democratica severa. Una comparacion sistematica:

| Salvaguarda | Chile | Venezuela (pre-erosion) | El Salvador (pre-erosion) | Nicaragua (pre-erosion) |
|---|---|---|---|---|
| **Bicameralismo** | Si (Camara + Senado) | Si (pero Constituyente lo elimino) | No (unicameral) | No (unicameral) |
| **Tribunal Constitucional independiente** | Si (10 miembros, composicion mixta) | Si (pero capturado via court packing) | Si (pero destituido en 2021) | Si (pero capturado via pacto politico) |
| **Contraloria autonoma** | Si (Contraloria General, poder constitucional) | Si (pero debilitada) | Corte de Cuentas (debilitada) | Contraloria (capturada) |
| **Banco Central autonomo** | Si (autonomia constitucional) | Si (pero subordinado de facto) | No (dolarizado) | No (sin autonomia real) |
| **Poder Judicial independiente** | Relativamente alto | Medio (antes de erosion) | Medio-bajo | Bajo (pactado) |
| **Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil** | Si (desde 2005 plenamente) | Si (inicialmente) | Si (inicialmente) | Si (pero cooptadas) |
| **Sociedad civil activa** | Si (ONGs, medios, universidades) | Si (pero reprimida progresivamente) | Limitada | Si (pero criminalizada) |
| **Tradicion democratica** | Fuerte (salvo 1973-1990) | Media | Debil (guerra civil hasta 1992) | Debil (revolucion, guerra civil) |
| **Limites a la reeleccion** | Sin reeleccion inmediata | Permitida (desde 2009 indefinida) | Prohibida (hasta 2021) | Prohibida (hasta 2014) |
| **Quorums supramayoritarios** | Si (3/5 y 2/3 para reformas constitucionales) | No (mayoria simple para leyes organicas) | 2/3 para reformas constitucionales | 60% para reformas constitucionales |

**Fortalezas del sistema chileno:**

1. **Bicameralismo**: la existencia de dos camaras con composicion y periodos distintos dificulta la captura simultanea del Legislativo. Es un freno estructural que paises unicamerales como El Salvador y Nicaragua no tenian.

2. **Pluralidad de organos de control**: TC, Contraloria, Corte Suprema, Banco Central. La captura simultanea de todos requeriria un esfuerzo coordenado y sostenido.

3. **Quorums exigentes para reformas constitucionales**: obtener 3/5 o 2/3 del Congreso es dificil en un sistema multipartidista fragmentado como el chileno actual.

4. **Prohibition de reeleccion inmediata**: elimina el incentivo de perpetuacion que impulso la erosion en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

5. **Tradicion institucional**: pese al quiebre de 1973, Chile tiene una tradicion de respeto institucional mas fuerte que la mayoria de paises latinoamericanos.

6. **Sociedad civil y medios**: Chile tiene una prensa relativamente pluralista (aunque concentrada) y una sociedad civil activa.

**Vulnerabilidades especificas:**

1. **Polarizacion creciente**: la fragmentacion del sistema de partidos post-2017 y la aparicion de fuerzas de derecha radical (Partido Republicano) y de izquierda no-institucional genera tensiones que pueden escalar.

2. **Desconfianza institucional**: las encuestas muestran niveles de confianza en instituciones (Congreso, partidos, gobierno) en minimos historicos, lo que puede generar demanda de “solucionismo” autoritario.

3. **Crisis de seguridad como catalizador**: la crisis de seguridad (crimen organizado, narcotrafico, inmigracion) genera presion para soluciones que pueden restringir libertades, como ha ocurrido en El Salvador.

4. **Legado constitucional no resuelto**: el doble fracaso constituyente deja un deficit de legitimidad que puede ser explotado por actores anti-institucionales.

5. **Concentracion mediatica**: la propiedad de medios en Chile esta altamente concentrada (grupo Edwards, grupo Luksic), lo que limita el pluralismo informativo independientemente de la regulacion legal.

---

# 6. Fuentes y bibliografia

## Ciencia politica: erosion democratica y autoritarismo


- Bermeo, Nancy. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5-19. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012
- Levitsky, Steven, y Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.
- Ginsburg, Tom, y Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Daly, Tom Gerald. “Democratic Decay: Conceptualising an Emerging Research Field.” *Hague Journal on the Rule of Law* 11 (2019): 9-36. https://doi.org/10.1007/s40803-019-00086-2
- Landau, David. “Abusive Constitutionalism.” *UC Davis Law Review* 47, no. 1 (2013): 189-260.
- Scheppele, Kim Lane. “Autocratic Legalism.” *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545-584.
- Varol, Ozan O. “Stealth Authoritarianism.” *Iowa Law Review* 100, no. 4 (2015): 1673-1742.
- Gargarella, Roberto. *La sala de maquinas de la Constitucion: Dos siglos de constitucionalismo en America Latina (1810-2010)*. Buenos Aires: Katz Editores, 2014.
- Mainwaring, Scott, y Anibal Perez-Linan. *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Helmke, Gretchen, y Steven Levitsky. “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda.” *Perspectives on Politics* 2, no. 4 (2004): 725-740.
- Luo, Zhaotian, y Adam Przeworski. “Democracy and Its Vulnerabilities: Dynamics of Democratic Backsliding.” *Quarterly Journal of Political Science* 18, no. 1 (2023): 105-130.


## Chile: historia politica e institucional


- Garreton, Manuel Antonio. *Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.
- Garreton, Manuel Antonio. “La cuestion del regimen de gobierno en el Chile de hoy.” En *El gobierno de Lagos y los dilemas del nuevo siglo*, editado por Robert Funk. Santiago: UDP, 2006.
- Valenzuela, Arturo. *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.
- Valenzuela, J. Samuel, y Arturo Valenzuela, eds. *Military Rule in Chile: Dictatorship and Oppositions*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

- Huneeus, Carlos. *El regimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2001.
- Siavelis, Peter. *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation*. University Park: Penn State University Press, 2000.
- Londregan, John. *Legislative Institutions and Ideology in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Fuentes, Claudio. *El pacto: Poder, constitucion y practicas politicas en Chile (1990-2010)*. Santiago: Ediciones UDP, 2012.
- Atria, Fernando. *La Constitucion tramposa*. Santiago: LOM Ediciones, 2013.
- Atria, Fernando. *Neoliberalismo con rostro humano: Veinte anos despues*. Santiago: Catalonia, 2014.
- Novoa Monreal, Eduardo. *Los resquicios legales: Un ejercicio de razonamiento juridico*. Santiago: Editorial Bat, 1992.
- Correa Sutil, Sofia. *Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2005.
- Barros, Robert. *Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Albertus, Michael, y Victor Menaldo. “Gaming Democracy: Elite Dominance during Transition and the Prospects for Redistribution.” *British Journal of Political Science* 44, no. 3 (2014): 575-603.


## Chile: proceso constituyente


- Heiss, Claudia. *Por que necesitamos una nueva Constitucion*. Santiago: Aguilar, 2020.
- Verdugo, Sergio, y Javier Contesse. “The Rise and Fall of a Constitutional Moment: Lessons from the Chilean Experiment (2019-2022).” *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 2 (2023): 601-631.
- Couso, Javier. “Chile’s Constitutional Replacement Process: An Assessment.” *ConstitutionNet* (International IDEA), 2022. https://constitutionnet.org/
- Negretto, Gabriel. “Urgencias legislativas y calidad de la democracia en America Latina.” En *Legislatures in the Balance*, editado por Morgenstern y Nacif. Forthcoming.


## Venezuela


- Corrales, Javier. “Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37-51.

- Corrales, Javier, y Michael Penfold. *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez*. 2a ed. Washington: Brookings Institution Press, 2015.
- Brewer-Carias, Allan R. *Dismantling Democracy in Venezuela: The Chavez Authoritarian Experiment*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Coppedge, Michael. "Venezuela: Popular Sovereignty versus Liberal Democracy." En *Constructing Democratic Governance in Latin America*, editado por Jorge I. Dominguez y Michael Shifter. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.


## Nicaragua


- Marti i Puig, Salvador, y Macleod, Morna. "Nicaragua: From Sandinista Revolution to Authoritarian Regime." *Journal of Latin American Studies* 54, no. 3 (2022): 457-485.
- Thaler, Kai M. "Nicaragua: A Return to Caudillismo." *Journal of Democracy* 28, no. 2 (2017): 157-169.
- Close, David, y Salvador Marti i Puig, eds. *Nicaragua y el FSLN (1979-2009): Que queda de la revolucion?* Barcelona: Bellaterra, 2009.


## El Salvador


- Schneider, Aaron. "Nayib Bukele and the Authoritarian Playbook in El Salvador." *NACLA Report on the Americas* 54, no. 2 (2022): 141-148.
- Guevara, Tomas, y Sonja Wolf. "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 66-77.
- International Crisis Group. "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." Latin America Report No. 100. Brussels: ICG, 2022.
- Human Rights Watch. *"We Can Arrest Anyone We Want": Widespread Human Rights Violations under El Salvador's State of Emergency*. New York: HRW, 2022.
- Amnistia Internacional. *"From One Satisfying Story to Another": Bukele's Three Years in Power*. London: Amnesty International, 2022.


## Peru


- Vergara, Alberto. "Peru's Political Decay." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 78-91.
- Levitsky, Steven. "Peru's Political Collapse." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 78-91.
- Dargent, Eduardo, y Paula Munoz. "Peru: A Dysfunctional Democracy." En *Challenges of Party-Building in Latin America*, editado por Steven Levitsky et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

## Argentina


- Bonvecchi, Alejandro, y Emilia Simison. “Legislative Institutions and Performance in Unitary and Federal Systems: Evidence from Argentina and Chile.” *Journal of Politics in Latin America* 9, no. 2 (2017): 71-96.
- Llanos, Mariana. “Presidential Breakdowns in Argentina.” En *Presidential Breakdowns in Latin America*, editado por Mariana Llanos y Leiv Marsteintredet. New York: Palgrave, 2010.
- Negretto, Gabriel. “Government Capacities and Policy Making by Decree in Latin America: The Cases of Brazil and Argentina.” *Comparative Political Studies* 37, no. 5 (2004): 531-562.


## Indices y bases de datos


- V-Dem Institute. “Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot.” University of Gothenburg, 2024. https://v-dem.net/
- Freedom House. “Freedom in the World 2025.” https://freedomhouse.org/report/freedom-world
- Economist Intelligence Unit. “Democracy Index 2024.” https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/
- World Justice Project. “Rule of Law Index 2024.” https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
- Bertelsmann Stiftung. “BTI Transformation Index 2024: Chile.” https://bti-project.org/
- Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2024.” https://www.transparency.org/cpi2024


## Fuentes primarias Chile


- Constitucion Politica de la Republica de Chile (texto actualizado). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma Constitucional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 20.840 (2015), Sustitucion del sistema electoral binominal. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 21.535 (2023), Reforma de quorums. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- OpenData Congreso Nacional de Chile. https://opendata.congreso.cl/
- Biblioteca del Congreso Nacional, LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile

- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Informes anuales y especiales. https://www.indh.cl/

## Reportes y analisis

- PNUD Chile. *Desiguales: Origenes, cambios y desafios de la brecha social en Chile*. Santiago: PNUD, 2017.
- CEP Chile (Centro de Estudios Publicos). Encuestas nacionales. https://www.cepchile.cl/
- COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Social). Informes sobre conflicto social. https://coes.cl/
- Cristosal. Informes sobre estado de excepcion en El Salvador. https://cristosal.org/

---

*Documento preparado como parte de la Fase 4 de investigacion del proyecto Congreso Monitor. Ultima actualizacion: febrero 2026.*

# Bibliography

Sources used across all research phases. Organized by category.

## Official Sources


- Constitución Política de la República de Chile — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- Ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994
- Ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995
- Ley 20.840 (2015), sustituye sistema binominal por proporcional inclusivo — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 21.238 (2020), limita reelección de autoridades — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147422
- Ley 21.535 (2023, reforma de quórum) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- Ley 20.285 (2008), Sobre acceso a la información pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=276363
- Ley 20.730 (2014), Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115
- Ley 20.880 (2016), Sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1086062
- Ley 20.900 (2016), Fortalecimiento de la democracia — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1089342

- Ley 19.884 (2003), Transparencia, límite y control del gasto electoral — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=213032
- Reglamento de la Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- Reglamento del Senado — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado
- Contraloría General de la República, buscador de dictámenes y toma de razón — https://www.contraloria.cl/

## Congressional Data Portals

- Open Data Congreso Nacional — https://opendata.congreso.cl/
- Cámara de Diputados, Datos Abiertos — https://www.camara.cl/transparencia/datosAbiertos.aspx
- Senado, Datos Abiertos Legislativos — https://www.senado.cl/transparencia/datos-abiertos-legislativos
- BCN Datos Enlazados (Linked Open Data) — https://datos.bcn.cl/es/
- LeyChile (BCN) — https://www.bcn.cl/leychile
- Tramitación Senado — https://tramitacion.senado.cl/

## Civic Tech / Monitoring Projects

- Fundación Ciudadanía Inteligente — https://ciudadaniai.org/
- Congreso Abierto — http://congresoabierto.cl/
- Congreso Virtual — https://congresovirtual.cl/
- Ciudadano Inteligente GitHub — https://github.com/ciudadanointeligente

## Educational / Reference

- BCN Formación Cívica, El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- BCN Formación Cívica, Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Wikipedia: Congreso Nacional de Chile — https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Chile
- Wikipedia: Procedimiento legislativo en Chile — https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_legislativo_en_Chile

- IPU Parline, Chile — https://data.ipu.org/parliament/CL/CL-UC01/
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative


## Political Science / Democratic Erosion

### Chile: Institutional and Political History


- Aninat, C.; Londregan, J.; Navia, P.; Vial, J. (2006). "Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Chile". *IDB Research Network Working Paper R-521*.
- Siavelis, Peter (2000). *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile*. Penn State University Press.
- Carey, John (2002). "Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s". En Morgenstern y Nacif (eds.), *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Nolte, Detlef (2003). "El Congreso chileno y su aporte a la consolidación democrática en perspectiva comparada". *Revista de Ciencia Política*, 23(2), 43-67.
- Toro Maureira, S. y Hurtado, N. (2016). "La vía rápida en la legislación: urgencias e iniciativa exclusiva en el caso chileno". *Revista de Ciencia Política*, 36(1).
- Garretón, Manuel Antonio (2003). *Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America*. UNC Press.
- Valenzuela, Arturo (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Johns Hopkins University Press.
- Huneeus, Carlos (2001). *El régimen de Pinochet*. Editorial Sudamericana.
- Londregan, John (2000). *Legislative Institutions and Ideology in Chile*. Cambridge University Press.
- Fuentes, Claudio (2012). *El pacto: Poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010)*. Ediciones UDP.
- Atria, Fernando (2013). *La Constitución tramposa*. LOM Ediciones.
- Barros, Robert (2002). *Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution*. Cambridge University Press.
- Novoa Monreal, Eduardo (1992). *Los resquicios legales: Un ejercicio de razonamiento jurídico*. Editorial Bat.
- Correa Sutil, Sofía (2005). *Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX*. Editorial Sudamericana.
- Heiss, Claudia (2020). *Por qué necesitamos una nueva Constitución*. Aguilar.

- Verdugo, S. y Contesse, J. (2023). “The Rise and Fall of a Constitutional Moment: Lessons from the Chilean Experiment”. *ICON*, 21(2), 601-631.


## Democratic Erosion Theory


- Bermeo, Nancy (2016). “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Ginsburg, Tom y Huq, Aziz Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
- Daly, Tom Gerald (2019). “Democratic Decay.” *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 9-36.
- Landau, David (2013). “Abusive Constitutionalism.” *UC Davis Law Review*, 47(1), 189-260.
- Scheppele, Kim Lane (2018). “Autocratic Legalism.” *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545-584.
- Varol, Ozan O. (2015). “Stealth Authoritarianism.” *Iowa Law Review*, 100(4), 1673-1742.
- Gargarella, Roberto (2014). *La sala de máquinas de la Constitución*. Katz Editores.
- Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2013). *Democracies and Dictatorships in Latin America*. Cambridge University Press.
- Luo, Z. y Przeworski, A. (2023). “Democracy and Its Vulnerabilities.” *QJPS*, 18(1), 105-130.


## Comparative Latin America: Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Peru, Argentina


- Corrales, Javier (2015). “Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy*, 26(2), 37-51.
- Corrales, J. y Penfold, M. (2015). *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez*. 2nd ed. Brookings.
- Brewer-Carías, Allan R. (2010). *Dismantling Democracy in Venezuela*. Cambridge University Press.
- Martí i Puig, S. y Macleod, M. (2022). “Nicaragua: From Sandinista Revolution to Authoritarian Regime.” *JLAS*, 54(3), 457-485.
- Schneider, Aaron (2022). “Nayib Bukele and the Authoritarian Playbook.” *NACLA*, 54(2), 141-148.
- Guevara, T. y Wolf, S. (2023). “El Salvador’s Politics of Perpetual Exception.” *Journal of Democracy*, 34(1), 66-77.
- Vergara, Alberto (2023). “Peru’s Political Decay.” *Journal of Democracy*, 34(1), 78-91.
- Negretto, Gabriel (2004). “Government Capacities and Policy Making by Decree in Latin America.” *CPS*, 37(5), 531-562.

- Human Rights Watch (2022). *“We Can Arrest Anyone We Want”*. HRW.
- International Crisis Group (2022). “El Salvador’s Politics of Perpetual Exception.” LAR No. 100.


### Democracy Indices and Measurement Frameworks


- V-Dem Institute. Democracy Report (annual). https://v-dem.net/
- Freedom House. Freedom in the World (annual). https://freedomhouse.org/report/freedom-world
- Economist Intelligence Unit. Democracy Index (annual). https://www.eiu.com/
- World Justice Project. Rule of Law Index (annual). https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
- Bertelsmann Stiftung. BTI Transformation Index. https://bti-project.org/
- Transparency International. Corruption Perceptions Index (annual). https://www.transparency.org/


## Human Rights / Oversight

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — https://www.oas.org/es/cidh/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) — https://www.indh.cl/

## Transparency & Oversight Portals

- Ley de Lobby, Registro de audiencias — https://www.leylobby.gob.cl
- Consejo para la Transparencia — https://www.consejotransparencia.cl
- Transparencia Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/transparencia/
- Transparencia Senado — https://www.senado.cl/transparencia/
- Servicio Electoral (Servel) — https://www.servel.cl

## Government Data

- Datos.gob.cl — https://datos.gob.cl/
- Open Government Partnership Chile — https://www.ogp.gob.cl/